

Fichas L-M:

- 1) LOGARES MANFRINI, Claudio Ernesto
- 2) MATO FAGIÁN, Miguel Ángel
- 3) MIRANDA PÉREZ, Fernando
- 4) MONTES DE OCA DOMENECH, Otermín Laureano

LOGARES MANFRINI, Claudio Ernesto¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 7.229.147 (argentino); DNI 11.576.063 (según datos de la Policía uruguaya).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 23 años.

Fecha de nacimiento: 26.07.1955.

Lugar:

Nacionalidad: Argentina.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Complejo Habitacional ubicado en la Avda. Millán y Lecocq, Calle 4, Edificio 20, Entrada 808, apto. 303, Montevideo. Uruguay.

Estudiante: Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Liceo Naval Militar “Almirante Brown” de Río Santiago, pasando a la Reserva Naval como Oficial de Marina.

Ocupación: Empleado en un Estudio Contable propiedad del Sr. Miguel Zabala, en la calle Río Branco 1358, Piso 1, Oficina 103, Montevideo. Uruguay

Alias:

Militancia:

Detención

Fecha: 18.05.1978.

Lugar: En la vía Pública, calle Fernández Crespo frente a la finca con el N° 1757, Montevideo. Uruguay.

Hora: 15.30 hs.

Reclusión:

Circunstancia: El 18 de mayo de 1978, alrededor de las 14.30 horas, el matrimonio Logares-Grispón y su pequeña hija de 23 meses de edad, parten de su domicilio en Millán y Lecocq con la intención de concurrir al Parque Rodó, aprovechando el feriado nacional en Uruguay. En el trayecto, los tres son secuestrados en plena calle céntrica.

Testigos: Alba Fayetti (vecina de la zona donde fue secuestrado), el encargado del Bar lindero a la finca donde fue secuestrado, el encargado de la bombonería del Cine Miami y la señora que atiende la boletería del mismo cine.

Testimonios:

Atribuido a: Operativo de secuestro en el que participan agentes de civil empleando dos automóviles marca Brasilia y un Volkswagen de color rojo. En uno de los autos se llevan a Claudio Logares y en el otro a su esposa, Mónica Grispón y su hija Paula Eva.

Casos conexos: Detención y desaparición de Mónica Grispón (esposa) y secuestro de Eva Paula Logares (hija). Contexto de operativos represivos conjuntos uruguayo-argentino a militantes de la organización juvenil peronista "Montoneros" que vivían en Uruguay, previo a la realización del Mundial de Fútbol “Argentina '78”.

Traslado

Ciudad: Desde Montevideo a Buenos Aires.

Fecha: Probablemente, a mediados de 05.1978.

Medio:

Circunstancia:

Reclusión: El matrimonio Logares-Grispón fue primero alojado y torturado durante un mes en la

¹ Legajo COMIPAZ N° 43.

Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Justo, frente a la plaza del mismo nombre. Posteriormente, a mediados de junio, fueron trasladados al centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Banfield”, en la sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cerca del Camino Negro, frente al barrio de monobloques de YPF, en la localidad de Banfield. A fines de junio, la pareja fue nuevamente trasladada de allí sin destino conocido. La hija del matrimonio, también secuestrada en Montevideo, fue separada de sus padres, trasladada ilegalmente y ubicada cinco años después en la Argentina.

Testigos: Otilio Eduardo Corro, argentino, (sobreviviente del “Pozo de Banfield”), Adriana Chamorro argentina, (sobreviviente del “Pozo de Banfield”).

Testimonios: Testimonio de Otilio Corro ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP): (...) *El 23 de febrero de 1978 fui detenido, junto a quien en aquel momento era mi esposa, Adriana Chamorro, por un grupo armado de civil que se presentó en mi domicilio (...), identificándose como “Fuerzas de Seguridad”, quienes nos trasladaron a la Brigada de San Justo, frente a la plaza del mismo nombre, sita en San Justo, en la Provincia de Buenos Aires. (...). Luego de un tiempo en ese lugar somos trasladados al “Pozo de Banfield”, donde se encontraban varios uruguayos. En ese lugar, a principios de junio, durante la noche sentimos movimientos del portón de entrada -cosa poco usual que ocurriera en la noche- y siento que traen a otra gente.*

Esa misma noche en mi celda me visitó un oficial a quien identifiqué por las preguntas que me hacía como uno de los oficiales de la Brigada de San Justo, lo que me dio la idea de que la gente recién llegada, había sido traída desde ese lugar. Al día siguiente a través de la pared, me comuniqué con los recién llegados. Era una pareja secuestrada en Uruguay y trasladada a la Argentina. El matrimonio Logares-Grispón me contó que habían sido secuestrados en Montevideo, donde vivían con una hija de dos años de edad, de nombre Paula y de quien no sabían qué había ocurrido con ella. La señora de Logares me confirmó luego, que había estado junto con su esposo en la Brigada de San Justo donde habían pasado el período de interrogatorio y tortura y que en dicho lugar casi no quedaban detenidos, y que estaban pintando el lugar haciendo desaparecer todo rastro de que habían sido usado para mantener en cautiverio a personas secuestradas. (...).

Testimonio de Adriana Chamorro ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP): *Fui detenida desaparecida el 23 de febrero de 1978, por un grupo armado que se presentó en mi domicilio (...), que me trasladó (...) a la Brigada de San Justo. (...) El 23 de marzo del mismo año, junto con otro grupo de desaparecidos, nos trasladaron tirados en el piso de camionetas a un lugar que posteriormente supe que se trataba en ese momento de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Pozo de Banfield) (...). El 15 de mayo me trasladaron nuevamente a la Brigada de San Justo, para un nuevo interrogatorio. Estuve allí una noche y me trasladaron de regreso a la Brigada de Banfield. Cuando llegué me pusieron en el último calabozo del ala “B” y supe que el 16 de mayo habían trasladado a casi todos los que estaban en el lugar, en las dos alas. (...).*

Estando yo en el sector “B”, en el calabozo N° 11, llegó a mediados de junio un matrimonio de argentinos, al que instalaron en el sector “A”. La señora tenía piojos y los guardias mandaron a su sector a María Artigas de Moyano (uruguaya detenida) para que le cortara el cabello. Le contaron a Mary que habían sido trasladados clandestinamente desde Uruguay a la Argentina hacía alrededor de un mes, es decir, a mediados de mayo de 1978.

La misma noche de su llegada abrió la puerta de mi calabozo uno de los miembros del grupo de San Justo, que había llevado allí al matrimonio y al que reconocí por un comentario que hizo en relación a mi detención.

A los pocos días, cuando me habían sacado para limpiar los calabozos vacíos, tuve ocasión de hablar con la mujer por la pared del fondo de su celda. Me relató su secuestro desde Uruguay, donde vivían, y me dijo que los habían secuestrado con su hijita de dos años, llamada Paula, sin que ella supiera dónde estaba en ese momento.

Los trasladaron a la Argentina, el primer lugar por el que pasaron fue la Brigada de San Justo, donde fueron torturados, para ser trasladados luego al Pozo de Banfield. Dijo también que

estuvieron casi un mes en la Brigada de San Justo (...). Esta pareja fue trasladada de Banfield a fines de junio. Según supe después, estando ya en libertad, se trataba del matrimonio Logares, cuya hija fue recuperada por la abuela.

Atribuido a:

Casos conexos:

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: Fines de 06.1978.

Lugar: Centro clandestino de detención "Pozo de Banfield". Argentina.

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica².

APELLIDOS Y NOMBRES (2) Extraída de Asunto 7-3-2-228.-apm.-173633

LOGARES: Claudio Ernesto (1)

CÉDULA DE IDENTIDAD

CREDENCIAL CÍVICA

PASAPORTE

CÉD. DE IDENT. DNI 11.576.063

OCUPACIÓN

ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

OTROS DATOS

Argentino, casado con Mónica GRINSPON (sic).- (1) Datos extraídos del Asunto No. 22-2 -20.-Lbm.-

ANTECEDENTES

24-X-978.-Con fecha 18 de julio de 1978, la Representante Regional para el Sur de América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, denuncia ante el St. Ministro de RR.EE. la desaparición de éste junto a sus familiares (esposa e hija), hecho ocurrido el 18 de mayo de 1978.-Ver Cpta. de Asuntos No. 22-2--20.-Lbm.-14/5/979:-(cf.10.0.3/978/223 conf. No.12) del 13/7/78 del Consulado uruguayo en Bélgica).-El Grupo de Coordinación a la Embajada uruguaya en dicho país, nota firmada por Eric Meyer y Lucilla Sciola, a la que adjuntan copias de las cartas enviadas al Cnel. Dr. Carlos A. Maynard, Director de la CIP y al señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, interesándose por su situación y la de Rita Ibarburu de Suárez.-Asunto 2-1-19-62.-apm.- (...).- 25/2/980.- La Embajada en Francia, informa que desde este diciembre ppdo., se han recibido más de 800 cartas solicitando información sobre el matrimonio LOGARES, de nacionalidad argentina, que habría desaparecido en Montevideo, en mayo de 1978.-Ver Asunto 1-1-20-75.-jam.- 19/8/980.-Se establece que Elsa Beatriz Pavón de Aguilar, su suegra, hace gestiones para averiguar su paradero, el de su esposa y pequeña hija, presuntamente secuestrados por un grupo de gente armada el 18/5/78 a las 15.30 hs., en la calle D. Fernández Crespo frente al No. 1757.-Según Memo. (reservado) de la Dir. de Investigaciones del 22/5/80, las averiguaciones practicadas no arrojaron resultado.-ASUNTO 7-3-2-228.-apm.-

ABRIL 1983 - REVISADO - R 31

7/6/984: El titular integra una nómina de 21 desaparecidos en el Uruguay proporcionada por el Pastor Metodista (sic) Luis María PÉREZ AGUIRRE en el Dpto. II de la DII al ser interrogado.-Ver Asunto 7-3-7-1.-Grr.-

DICIEMBRE 1983 - REVISADO - R-32

² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

5-06-989.-Su suegra realiza declaraciones a la prensa sobre su desaparición.-Ver Mate Amargo del 20-ABRIL-989, p.7.-Lbm.-
DICIEMBRE 1988 REVISADO - R 32
REV. 1999 N° 128

Informes Militares

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa Nacional³.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Fs: 1

Ficha Patronímica N° 88293- 6

Confeccionada el 20.3.82

Apellidos y Nombre: LOGARES, Claudio Ernesto

Documentos:

C.I. 11.576.663

Otros Doc:

Nacimiento:

Lugar: Argentina

Domicilio: Conjunto Habitacional Millán y Lecocq, calle 4, entrada 808, apto. 303, Montevideo

Profesión u Ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología Política:

Clasificación:

Datos Complementarios: Casado con Mónica Sofía GRISPÓN

Hija: Paula Eva

Fs: 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

20.2.82

– Doc. 11095

- Figura como “desaparecido” desde el 18 de mayo de 1978, según la denuncia hecha por su suegra: Elsa Beatriz PAVÓN de AGUILAR, a la División de los Derechos Humanos. Dicha denuncia explica que el causante “fue secuestrado junto con sus esposa y su hija de 23 meses, por un grupo de gente armada frente al Nro. 1757 de la calle Fernández Crespo” Eval: A-1 (TJ)

21/12/83

– 32861 Pág.007

– 23.3.983 En artículo publicado en la “REVISTA 10” de Buenos Aires de la fecha, titulado “LOS NIÑOS DESAPARECIDOS”, se menciona entre otros casos la “desaparición” en Montevideo de su hija Paula Eva el 18 de Mayo de 1978, estableciéndose que la responsable de la denuncia respectiva fue la abuela de la niña, Elsa Beatriz PAVÓN de AGUILAR, quien en el relato de los hechos señala que la niña, conjuntamente con sus padres, salieron ese día para dirigirse al Parque Rodó en Montevideo y no volvieron nunca más. Después de algunas averiguaciones trascendió que fueron “secuestrados” por un grupo de gente armada frente al No. 1757 de la Avda. Fernández Crespo y a pesar de las diferentes gestiones realizadas ante las autoridades uruguayas y argentinas –ya que los tres son de esta nacionalidad, hasta el momento nada pudo saberse de ellos. Eval: A-1 (CC)

Fs: 3

³ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 270_1494 a 270_1496.

Fecha 29/5/984
Documentos 8403512/04

Antecedentes a registrar
– 15.5.84 En correspondencia enviada por Amnistía Internacional –desde Perú y en recortes de prensa del mismo país- se menciona que se encuentra “desaparecido” junto con su esposa e hija, desde el 18 de Mayo de 1978, señalándose que los tres son de nacionalidad argentina, habiéndose mudado al Uruguay en el mes de mayo de 1977. Eval: A-1 (SI)

Observaciones

15.12.1977. Cinco meses antes de la desaparición del matrimonio y su pequeña hija, comienza un operativo conjunto para la detención de militantes de la organización peronista "Montoneros" que se habían trasladado a Uruguay. Participan integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA), el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) y la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA, Grupo de Tareas 332). Son detenidos diez ciudadanos argentinos (y cinco niñas pequeñas) en Montevideo y Lagomar. Dos de ellos mueren en el procedimiento (Alejandro Barry y su esposa, Susana Mata); cuatro de los detenidos en Montevideo son procesados por la Justicia Militar y recluidos en el Penal de Libertad (Miguel Ángel Estrella, Raquel Odaso, Luisa Olivera y Jorge Berocay) y los restantes serán trasladados clandestinamente a la Argentina y recluidos en la ESMA (Rosario Quiroga, Jaime Dri, Rolando Pisarello y María del Huerto Milesi).

07.11.1979. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Migración. Informa que según el Expediente N° 4146/77, el matrimonio Logares-Grispón inicia el trámite de radicación en el Uruguay.

26.01.1982. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Parte Especial de Información (PEI) sostiene, que entre el 18 de mayo y el 1° de junio de 1978, el matrimonio Logares-Grispón y su hija estuvieron alojados en el Hotel “Uruguay-Brasil” de la ciudad de Rivera, y que probablemente abandonaron el país con destino al Brasil.

00.07.1983. La pequeña hija del matrimonio, Eva Paula Logares, nacida en Buenos Aires el 09.03.1976, también secuestrada en Montevideo junto a sus padres, fue ubicada en esa fecha en la Argentina por Abuelas de Plaza de Mayo, y restituida a su familia biológica el 13.12.1984. Vive con su abuela materna. La niña de 23 meses de edad había sido apropiada por el Subcomisario de la Policía Bonaerense que revistó en la Brigada de San Justo hasta 1978, Ruben Luis Lavallén, y su concubina, Raquel Teresa Leiro Mendiondo, de nacionalidad uruguaya. Fue inscripta como hija legítima de la pareja con el nombre de Paula Luisa Lavallén.

24.09.1985. Ministerio de Relaciones Exteriores. Responde a pedido de informes de la Cámara de Representantes. La Inspectoría en Rivera de la Dirección Nacional de Migración registra que el 19 de mayo de 1978, a la hora 08.45, *las tres personas* (no aporta los nombres) *procedentes de Montevideo registraron su pasaje por dicho lugar.*

Gestiones

Jefatura de Policía de Montevideo. Oficina de Radio.

Jefatura de Policía de Montevideo. Departamento de Vigilancia. Comisario José Márquez.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Inspector Augusto Leal.

Comando General del Ejército y la Armada.

Estado Mayor Conjunto (ESMACO). Gral. Julio César Rapella.

Recorrido por varios hospitales en Montevideo realizados por la Sra. Elsa Beatriz Pavón de Aguilar, madre de Mónica Sofía Grispón.

Denuncias

18.07.1978. Organización de las Naciones Unidas. Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

La representante nacional denuncia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay la

desaparición de la familia.

00.10.1980. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. Oficio P/1711 al Ministerio del Interior. Solicita averiguar el paradero de Claudio Logares y Paula Eva Logares.

República Oriental del Uruguay. Denuncia presentada ante el juez, Dr. Carlos Matta Queiruga. Éste libra posteriormente exhorto al Juzgado N° 5 de Banfield a cargo del Dr. Gerardo Domingo Pelle. Citada por la Secretaría N° 9 de dicho juzgado, la Sra. Elsa Beatriz Pavón responde a varias preguntas relacionadas con la desaparición de su nieta e hija y el esposo de ésta.

00.12.1981. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

13.12.1983. República Argentina. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Capital Federal. La Sra. Elsa Beatriz Pavón de Aguilar anuncia la localización de su nieta por Abuelas de Plaza de Mayo.

10.04.1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Carpeta N° 185. Año 1985. Desaparición de un matrimonio argentino. Pedido de Informes. El diputado Eduardo Jaunarena solicita se curse un pedido de informes a los ministerios del Interior, Justicia, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores: *sobre los antecedentes que obraren acerca del matrimonio argentino Logares-Grispón y su hijita Paula Logares Grispón, radicados en el Uruguay luego llevados forzadamente a la Argentina donde desaparecieron.*

13.05.1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo IV, Ficha de Identidad, Fojas 92; Tomo VIII, Fojas 1722.

Respuestas del Gobierno uruguayo

01.12.1981. Organización de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Respuesta del representante uruguayo, Dr. Cyro Giambruno: *Después tenemos el caso, que éste sí lo envía el Grupo, de la menor y de sus padres Paula Eva Logares; Paula Eva Logares con la foto es un caso, aparentemente por la denuncia, de desaparición en el Uruguay, además sucedido en un año en el que no existían ya prácticamente problemas el 18 de mayo de 1978. Yo he enviado todo esto al Gobierno, tengo aquí la nota, el telegrama, y están haciendo investigaciones, de manera que yo espero que en pocos días ya voy a poder enviar al Grupo el punto de vista del Gobierno y ojalá pueda ser posible, repito, encontrar algún indicio sobre esta menor.*

26.01.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores⁴. Junta de Comandantes en Jefe.

Servicio de Información de Defensa. Departamento II (Exterior). Secreto.

Parte Especial de Información Nro. C.E. 02/82. Para el Señor Director de Política Exterior del M.RR.EE.

EVALUACIÓN: A -1

ASUNTO: Contestación de antecedentes solicitados por Memo N° 230/81 del 25/XII/981.

Texto:

REFERENTE A:

LOGARES, Paula Eva.

LOGARES, Claudio Ernesto y

GRISPÓN, Mónica Sofía.

ANTECEDENTES:

-A través de investigaciones practicadas, se tomó conocimiento que los causantes en la fecha comprendida entre el 18 de Mayo y el 1° de Junio del año 1978, estuvieron alojados en el Hotel "URUGUAY-BRASIL" de la ciudad de Rivera, existiendo la convicción de que estas personas hicieron abandono del país con destino a Brasil, en esa fecha.

-Como no ha sido confirmada, se ampliará una vez obtenida dicha información.

⁴ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

El 1er. Sub-Director del S.I.D. Coronel (Av.) José R. Hegui. [Firma]

01.11.1982. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Parte Especial de Información (PEI) N° C.E. 59/82. Según respuesta de la Cancillería a pedido de informes de la Cámara de Representantes, se informa que Claudio Logares y Mónica Grispón (*no figuran*) como detenidos ni procesados.

22.05.1985. Ministerio del Interior. Oficio N° 13/85/ORPL. Respuesta al pedido de informes del representante nacional, Eduardo Jaunarena.

Realizadas las averiguaciones del caso por intermedio de la Jefatura de Policía de Montevideo, se comprobó que con fecha 9 de febrero de 1984 INTERPOL Buenos Aires solicitó por disposición del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 informaciones relacionadas con los ciudadanos argentinos: Claudio Ernesto LOGARES MANFRINI, Mónica Sofía GRISPÓN PAVÓN de LOGARES y Paula EVA LOGARES, referente a la fecha en que habrían iniciado el trámite de radicación en nuestro país. La Dirección Nacional de Migración informa que se dio comienzo al trámite de radicación el 7 de noviembre de 1979.

El mencionado dato consta en el expediente N° 4146/77 de esa Dirección.

Asimismo corresponde destacar que por Oficio N° P/1711 el Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno solicitó la averiguación de paradero de Claudio Ernesto LOGARES y Paula Eva LOGARES, habiéndose incluido la averiguación del paradero de dichas personas en el Boletín N° 26.064 del 16 de octubre de 1980.

Los referidos constituyen los únicos elementos que pudo aportar la Jefatura de Policía de Montevideo, no habiéndose encontrado en este Ministerio otros antecedentes respecto de los ciudadanos argentinos a que se refiere el presente pedido de informes. Carlos Manini Ríos. Ministro del Interior. [Firma]

28.06.1985. Ministerio de Defensa Nacional. Oficio N° 129/LOG/85. Atento al pedido de informes, según Mensaje Nro. 237 de ese órgano Legislativo, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que esta Secretaría de Estado ha procurado obtener la información que satisfaga lo solicitado por el señor Representante don Eduardo Jaunarena en el mencionado mensaje. En las dependencias de este Ministerio se desconocen los hechos a que hace referencia, ni obran antecedentes relacionados a los mismos, lo que imposibilita proporcionar la información que se solicita.

José Robaina Ansó. Ministro interino de Defensa Nacional. [Firma]

24.09.1985. Ministerio de Relaciones Exteriores. Respuesta: (...) Llevo a su conocimiento que luego de exhaustivas investigaciones realizadas por las reparticiones competentes de esta Cancillería -Dirección de Asuntos de Política Exterior, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección de Asuntos Administrativos -sólo se encontraron los siguientes antecedentes:

a) *Fotocopia de un Parte Especial de Información del S.I.D. N° C.E. 59/82 de fecha 1/XI/82, que informa que las mencionadas personas no figuran “como detenidos ni procesados”.*

b) *Fotocopia de un Parte de Salida de la Inspectoría en Rivera de la Dirección Nacional de Migración, de fecha 19 de mayo de 1978, de la que surge que a la hora 8:45 de ese día, las 3 personas, procedentes de Montevideo, registraron su pasaje por dicho lugar.*

Ambas informaciones se encontraban en la Dirección de Asuntos de Política Exterior.

Mario Fernández. Embajador. [Firma]

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

08.11.1999. República Argentina. Querella criminal incoada por Dora Gladys Carreño Araya, Idalina Wilfrida Rádice Arriola de Tatter, Sara Rita Méndez, Elsa Pavón de Grispón, Claudia Mabel Careaga y Ana María Careaga. De acuerdo a lo expuesto por las querellantes, resulta determinar la responsabilidad de los imputados que serán mencionados como de aquellos que con el devenir de la pesquisa resulten identificados, con relación a los hechos que habrían sido desarrollados en el marco del “Plan Cóndor” los que devinieran en la privación ilegal de la libertad calificada de personas, cuando ésta se hubiera perpetrado total o parcialmente en territorio argentino por funcionarios públicos (civiles, militares y/o fuerzas de seguridad, de cualquiera de los Estados miembros: (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia).

Derivarían imputadas las siguientes personas por su vinculación con la denominada “Operación Cóndor”.

Argentinos: Jorge Rafael Videla: ex Teniente General, ex Presidente de Facto de la República Argentina, ex Comandante en Jefe del Ejército, y miembro de la Junta Militar; Carlos Guillermo Suárez Mason, ex Comandante del Primer Cuerpo del Ejército; Eduardo Albano Harguindeguy, ex Ministro del Interior, General de División.

Chilenos: Augusto Pinochet Ugarte: General, ex Miembro de la Junta Militar y Jefe de Estado de la República de Chile, bajo su dependencia se encontraba la DINA “según resulta de su decreto de creación”, órgano que tenía a su cargo la planificación y ejecución de las actividades ilícitas comprendidas en la “Operación Cóndor”; Manuel Contreras: ex Jefe de la DINA (Dirección General de Inteligencia de la República de Chile), Responsable inmediato de la acción de dicho organismo; Pedro Espinoza Coronel: ex Alto Funcionario de la DINA.

Paraguayos: Alfredo Stroessner: General de División, ex Presidente de la República del Paraguay, bajo cuyo mando actuaba la Policía de ese país, principal instrumento de aplicación de la “Operación Cóndor” bajo la dirección de altos Jefes Militares; Francisco Brites: General, Jefe de la Policía de la República del Paraguay, co-fundador con el General Contreras en octubre de 1975 de la cooperación entre Paraguay y Chile para el desarrollo de la Operación Cóndor; Néstor Milcíades: Coronel, ex Jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción -Paraguay- a cuyo cargo estaba la labor de inteligencia inherente a la práctica de la desaparición forzada de personas.

Uruguayos: Julio Vadora: ex Comandante en Jefe del Ejército de la República Oriental del Uruguay; Mayor José Nino Gavazzo; Mayor Manuel Cordero; Mayor Enrique Martínez; Capitán Jorge Silveira; Capitán Hugo Campos Hermida; quienes se nombran luego del General Vadora, habrían operado personalmente en el territorio argentino.

La querella es promovida por el delito de privación ilegal de libertad agravada, ilícito cometido, en todo o en parte, en territorio argentino y con las características sistemáticas de la Desaparición Forzada de Personas con motivo de la gestación y ejecución de la llamada “Operación Cóndor”. Ese delito habría constituido y lo seguiría haciendo, el eje y símbolo de un complejo de ilícitos, como ser: la asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior, para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato de Estado respectivo.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 5.1

10.04.2003. Con relación a las denuncias correspondientes a extranjeros, que se refieren todas a ciudadanos argentinos (ANEXO N° 5), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:

a. Considera confirmadas 5 denuncias, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el ANEXO 5.1 fueron detenidas en nuestro país y trasladadas a centros clandestinos de detención en la República Argentina. (...).

Las denuncias referidas en los literales a. y b. precedentes demuestran, a juicio de la COMISIÓN, que las personas involucradas fueron arrestadas y trasladadas por fuerzas que actuaron de forma coordinada y no oficial o no reconocida como oficial.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano argentino CLAUDIO ERNESTO LOGARES MANFRINI (C.I. Argentina N° 7.229.147) y de la ciudadana argentina MÓNICA GRISPÓN PAVÓN de LOGARES (C.I. Argentina N° 7.019.312), porque ha recogido elementos de convicción que permiten asumir que:

a. El matrimonio fue detenido el día 18 de mayo de 1978 a las 15.30 horas en Montevideo –ciudad donde estaban radicados- en la vía pública, frente al N° 1757 de la calle Daniel Fernández Crespo, por fuerzas represivas actuando en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

b. Junto con ellos, fue detenida su hija, de aproximadamente 2 años de edad, Paula Eva, quien habiendo sido apropiada por un represor, fue localizada en 1983 por Abuelas de Plaza de Mayo y restituida a su familia biológica el 13 de diciembre de 1984.

c. El matrimonio Logares-Grispón, junto a su hija Paula, fueron trasladados clandestinamente a la ciudad de Buenos Aires, siendo recluidos en primera instancia, en la Brigada de San Justo y luego fueron llevados al centro clandestino de detención de Banfield.

d. Separados de su hija, ellos permanecen en ese centro hasta mediados de julio, fecha en la cual son “trasladados” junto a otros, con destino desconocido.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Sepultura

MATO FAGIÁN, Miguel Ángel⁵

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 1.310.662.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica: E 3343 I 2244.

Edad: 29 años.

Fecha de nacimiento: 04.09.1953.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: José María Navajos 1176 (casa de su madre), Montevideo.

Estudiante: Cursó un año en Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de la República.

Ocupación: Empleado de FUNSA desde 1978. También trabajó en una curtiembre de peón y en la Fca. Quimur.

Alias: Gordo Tito.

Militancia: Militante clandestino de la Unión de la Juventud Comunista (UJC) y del Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA).

Detención

Fecha: 29.01.1982.

Lugar: En la vía pública.

Hora: En la tarde.

Circunstancia: Salió de su domicilio a la hora 6.10 para su trabajo en la fábrica FUNSA pero nunca llegó. Hizo un contacto militante con una compañera en un café de 8 de Octubre y Larravide, a quien le manifiesta que una camioneta lo venía siguiendo. Ella se asusta y Mato le dice “tú quedate, yo me voy” para tratar, así, de salir de la situación. A las 15.30 horas parte en dirección al Hospital Pasteur siendo seguido por una camioneta Volkswagen de color blanco.

Reclusión: Centro clandestino de detención “La Tablada”.

Testigos: Brenda Fagián de Mato (madre), Irma Correa (esposa), Raúl Clérico, Sergio Rodríguez, Felipe Martín, Hugo Couto (detenidos).

Testimonios: Testimonio de Brenda Fagián de Mato ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: (...) *Un día él me dijo: “Mamá, están desapareciendo compañeros; no sé si estoy siendo vigilado. Lo único que te voy a pedir es que si algún día llego a desaparecer, tomes el primer ómnibus que pase y te vayas de aquí”. Esto sucedió el día antes de su desaparición. Yo le respondí: “Soy vieja; si te llegan a agarrar y te hacen cualquier cosa, yo me voy a ir. Si me llegan a agarrar y me torturan delante de tí, no te preocupes. Si no tenés nada que decir, no lo digas, porque yo ya viví mi vida”. Esto me lo dijo el 28 de enero de 1982, mientras tomábamos mate juntos. El viernes desapareció.*

Testimonio de Raúl Clérico ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno (24.11.1986): (...) *Estuve los primeros seis meses en un lugar que yo identifico como el viejo hotel de la Tablada que está en Camino Lecocq. Se me intenta relacionar a la segunda semana de estar detenido en varias sesiones de interrogatorio donde soy objeto de maltrato físico y psicológico. Entre las personas por las que se me pregunta en el interrogatorio se me pregunta por un alias, por el “Gordo Tito” a quien niego conocer; en realidad ese alias podría responder a innumerables personas pero concretamente yo tenía relación con una persona conocida por ese apodo, que es Miguel Mato, pero a mí no se me pregunta por M. Mato, sino por el apodo. Recién pasado el mes se me vuelve a insistir; se me apersonan en la celda (cuartos separados) dos personas que yo identifico como oficiales (...), se me quita la venda de los ojos, que llevaba siempre, y tengo ante mi*

⁵ Legajo COMIPAZ N° 44.

presencia a dos personas, que no se identifican pero que yo reconozco como oficiales del Ejército y lo que puedo recordar es que una de esas personas que responde al nombre o al sobrenombre de Ariel me dice que yo falté a la verdad porque el Gordo Tito, Miguel Mato, no fue el único motivo de la visita, digamos que eso lo dejaron caer en determinado momento porque no fue pregunta sino afirmación de parte de ellos, y esta persona me dijo que Miguel Mato había sido detenido lo cual desmentía mi versión de que yo lo desconocía, a M. Mato o al Gordo Tito, porque a Miguel Mato se lo había dejado en libertad. Decían ellos, con la promesa de que iba a colaborar (...).

Atribuido a: Integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA).

Casos conexos: Oleada represiva contra la Unión de la Juventud Comunista (UJC) y el Partido Comunista (PCU), entre fines de 1981 y principios de 1982. Detenidos desaparecidos: Félix Ortiz (16.09.1981) y Antonio Omar Paita (21.09.1981).

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 08.03.1982.

Lugar:

Hora:

Circunstancia: Al ser interrogado después de su detención, trató de engañar a sus captores simulando conocer lugares donde se hacían reuniones clandestinas. El 8 de marzo de 1982 era transportado en un vehículo del Ejército junto a cuatro militares a los efectos de localizar una de esas fincas ubicada en las inmediaciones de la calle Serratos y Camino Corrales, cerca de FUNSA. Al acercarse al lugar, tratando de escapar de sus captores, le arrebató la pistola a uno de los soldados produciéndose entonces un forcejeo en el cual el arma, en manos de Mato Fagián, se disparó e hirió en una oreja y lado derecho de la cara al chofer del vehículo militar. Otro de los soldados hizo fuego con una subametralladora dentro de la camioneta, impactando varias balas en su cuerpo y tres en la cabeza. (El Informe del Comandante en Jefe del Ejército elevado al Presidente de la República descarta esta versión de la Comisión para la Paz).

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁶.

APELLIDOS Y NOMBRES

MATO FAGIÁN, Miguel Ángel 193310

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD. DE IDENT. DEL INTERIOR

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

Empleado de FUNSA Partido Comunista

DOMICILIO

OTROS DATOS

Oriental, casado, nacido el 10/9/953

OTROS DATOS

FALLECIDO ("La Rep." 1/10/02, p. 3)

ANTECEDENTES

12/2/984: A parece en una nómina de personas desaparecidas publicada en el No. 29 del semanario AQUÍ de fecha 27/IV/984: En el No. 3 de la de la primera quincena de feb/83 de DESDE URUGUAY se denuncia la "desaparición" en nuestro medio de Félix ORTIZ, Omar PAITA (sic), Américo ROBALLO y el titular-asunto: 2-4-3-510.-wdan.-7/6/984: El titular se encuentra en nómina de 21 desaparecidos en el Uruguay proporcionada por el Pastor Metodista (sic) Luis María PÉREZ AGUIRRE en el Dpto. II de la DII, al ser interrogado.-Ver Asunto 7-3-7-1.-Grr.-22/II/85:-Por PDN 30/85 del 30/1/85 se informa que se realizó en FUNSA paros de 1 hora por

⁶ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

turno al conmemorarse el 3er. Aniversario de la "desaparición" del titular.-rba.-21-5-985:-En el día de hoy, "El País", pág. 8: Figura en nómina de personas desaparecidas, a los que se radicó ante la Justicia Ordinaria, la denuncia correspondiente. Ver Asunto: 14-3-1-1439.-vnn.

DICIEMBRE 1988 – REVISADO R 43

REV. 1999 N° 142

14/10/02.-Según informó la Comisión para la Paz a sus familiares, murió baleado dentro de un vehículo militar en Cno. Corrales y Serratosa el 8/3/81 a un mes y algo de su desaparición.- ("La Rep." 1/10/02, pág. 3) (BULTO 712) (JOM).-3/7/03.-INFORME FINAL de la "C. para la Paz" en D. Oficial 26.242 del 25/4/03, pág. 49-A.-Bulto 712.-JOM.-

PARTES DE NOVEDADES DIARIAS. ABRIL 1975

POLICÍA DE MONTEVIDEO

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

DEPARTAMENTO N° 6

MEMORÁNDUM

29 de abril de 1975

(981)

Ampliación Nrales.: 946/52/64/71 DE LOS DÍAS: 25-26-27-28; DEL CTE. MES)

En el horario comprendido entre las 11.00' a 18.00' un Equipo del Grupo (llevó a cabo una vigilancia en una finca sin resultados positivos). Posteriormente el mismo Equipo concurrió a la finca de Luis Batlle Berres 4028, a fin de indagar el paradero de Miguel MATO FAGIAN, en dicho lugar no se encontraba éste, no habiendo regresado desde el día que salió con anterioridad a las inspecciones efectuadas en el domicilio.

Informes Militares

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA). Repositorio documental encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional⁷. Índice de datos de detenidos desaparecidos.

REFERENTE A: MATO FAGIÁN, MIGUEL ÁNGEL

Progenitor/a de: Mato, Verónica

Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centros de detención

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 1981/03/08

Acción: Derechos Humanos

Detalle: Desaparecidos

Texto: Informe a Fliares. de muerte causante al ser baleado en un vehículo militar

Fecha del hecho: 1981/03/08

Acción: Derechos Humanos

Detalle: Desaparecidos

Texto: Detenido en La Tablada, era llevado para "marcar" a militantes

Fecha del hecho: 1981/03/08

Acción: Derechos Humanos

Detalle: Desaparecidos

Texto: Fue baleado por un Sdo. en hecho confuso

⁷Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenido su muerte, se produjo el 8 de marzo de 1982

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Que sus restos cremados fueron arrojados al R. de la Plata (zona P. de la Arena)

Observaciones

29.04.1975. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Personal del Departamento N° 6 allana su casa pero no logran detenerlo; también lo buscan en la empresa Quimur, sin resultados.

El domicilio de su madre, donde vivía, quedó vigilado y dos personas preguntaban por él todos los días.

Desde ese momento pasa a la clandestinidad. No existió requerimiento alguno previo a su detención y desaparición.

Gestiones

00.02.1982. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). En esa fecha su esposa le llevó medicamentos (Ventolín) dado que por el asma crónica que padecía no podía estar sin un inhalador.

No obtiene respuestas ni confirmación sobre su detención en ese lugar.

00.02.1982. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. Carta de su esposa.

A raíz de la misma se presenta en su domicilio un funcionario policial y le manifiesta que fue encargado de la investigación. Poco tiempo después le comunica que no habían obtenido ninguna información.

00.02.1982. En los últimos días de febrero, su esposa se dirige al centro clandestino de detención de "La Tablada". Un oficial que se encontraba de guardia le informa que existía gente detenida allí pero que por su grado de peligrosidad no era llevada a juez militar.

1982. La familia publica una solicitada en el diario "El Día". Para poder hacerlo, debieron presentar la denuncia por desaparición expedida por la Seccional 19ª de la Jefatura de Policía de Montevideo.

25.02.1982. Comando de la Armada.

Denuncias

30.01.1982. Jefatura de Policía de Montevideo. Comisaría N° 19ª. Al día siguiente de la detención su esposa presentó la denuncia. La constancia de dicha denuncia desaparece de los registros de la seccional policial.

11.02.1982. Amnesty International. Londres. "Disappearance" / Fear of Torture. UA 42/82. Uruguay: Miguel Ángel Mato Fagiani (sic). Contiene biografía y circunstancias de la detención y recomienda acciones a los activistas de Amnistía como enviar telegramas y cartas interesándose por su situación legal a las siguientes autoridades y direcciones: Sr. Presidente de la República, Tte. Gral. (R) Gregorio Álvarez; Comandante de la División de Ejército II Gral. Julio César Rapela; al servicio diplomático uruguayo en el país y copias a los diarios "El País" y "El Diario".

15.02.1982. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 7966.

04.03.1982. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño, al ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Etanislao Valdés Otero, sobre denuncia contenida en el caso N° 7966.

05.05.1983. Amnesty International. Carta al Secretario General de las Naciones Unidas firmada por

el Secretario General de Amnesty, Thomas Hammarberg sobre “Human Rights Violations in Uruguay”,

Cap. 3º: “Disappearances”. Menciona: Miguel Angel Mato Fagiani (sic), Félix Ortiz Piazzoli, Omar Antonio Paitta Cardozo.

Amnesty International. Estados Unidos. Se constituye Grupo de adopción de Miguel Mato Fagián en Florida a través de las gestiones de su tía, una enfermera uruguaya radicada en Pennsylvania. Esther Fagián mantuvo a los integrantes de AIUSA al tanto de las novedades del caso e informó a su familia en Montevideo. Los activistas de Amnesty en Miami y Washington, a su vez, transmitían a Londres la información procedente de Uruguay.

19.05.1983. Organización de las Naciones Unidas (ONU) Centro de Derechos Humanos.⁸

Naciones Unidas. Ref. N° G/SO 215/1 URUG. La Secretaría de las Naciones Unidas (Centro de Derechos Humanos) saluda atentamente a la Misión Permanente de la República Oriental del Uruguay ante la Oficina de las NNUU en Ginebra y, de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo Económico y Social, tiene el honor de remitirle copia de una comunicación de fecha 5 de mayo de 1983, relativa a los derechos humanos, que se refiere a Uruguay.

Se incluirá una breve indicación del contenido de la comunicación en una lista confidencial de comunicaciones que será presentada a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, con arreglo a las resoluciones del 728 F (XXVIII) y 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social.

Se ruega a la Misión Permanente que remita al Centro de Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, cualquier respuesta que desee transmitir en nombre de su Gobierno con arreglo a las citadas resoluciones, indicando si se ha de presentar tal respuesta a la Comisión y a la Subcomisión en forma resumida o completa.

01.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denuncia colectiva. Caso: N° 9240.

08.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Carlos Maeso, solicitando información sobre la denuncia colectiva contenida en el caso N° 9240.

13.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Maeso, adjuntando información adicional suministrada por el reclamante sobre el caso N° 7966.

14.05.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo al ministro de Relaciones Exteriores, reiterando la solicitud de información en un plazo de 30 días sobre la denuncia contenida en el caso N° 7966.

27.11.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo al ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando las observaciones del reclamante a la información suministrada por el Gobierno uruguayo mediante nota del 16.07.1984.

01.07.1985. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo I, Acta N° 13, Fojas 471-480. Ficha de Identificación. Tomo IV, Fojas 96.

Respuestas del Gobierno uruguayo

12.05.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores⁹. Junta de Comandantes en Jefe.

Servicio de Información de Defensa

Departamento II (Exterior). P.E.I. N° D.H.01/82. Para Sr. Director de Política Exterior del M.RR.EE.

⁸ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

⁹ Ídem.

Evaluación A-1

Asunto: Contestación de antecedentes solicitados por memorándum N° DH19/82.

Caso 7966

Texto: Referente a: Miguel Ángel Mato

Antecedentes: No se registra como detenido ni procesado.

El 1er. Subdirector del SID

Coronel (Av) Ramón Sánchez. (Firma)

20.05.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Comunicación N° 97381. *Sírvase enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la siguiente respuesta: REFSU Nota del 4 de marzo del corriente año, caso 7966, relativa a Miguel Ángel Mato, el Gobierno Uruguayo desea expresar que la mencionada persona no se registra como detenida. Diplomacia.*

29.08.1983. Ministerio de Relaciones Exteriores. Delegación Permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas URUGI-Ginebra. REFSU CONF. 61/983.

La Delegación Permanente de Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra presenta sus atentos saludos al Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tiene el honor de hacerle llegar las informaciones de su gobierno que se transcriben a continuación.

En relación a su Nota G/SO 215/1 URUG de fecha 19 de mayo de 1983 el Gobierno de Uruguay desea expresar que no existe en el ámbito de su jurisdicción personas detenidas por la expresión no violenta de sus opiniones políticas sino por la comisión de actos materiales tipificados como delitos en el ordenamiento jurídico positivo. En cuanto a las garantías legales de los detenidos, las mismas se ajustan a las normas vigentes en la materia las que son respetadas en todas las instancias del proceso. Asimismo se informa que en el Uruguay no existen personas desaparecidas. Los señores Miguel Ángel Mato Fagiano (sic), Félix Ortiz Piazzoli y Omar Antonio Paitta Cardozo no se registran como detenidos ni procesados.

Con respecto al tratamiento que reciben los reclusos las autoridades correspondientes se ciñen al derecho existente en la materia cuya norma de mayor jerarquía está consagrada en el art. 26 inc. 2° de la Constitución que se transcribe: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar.

Y si sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Con respecto a los fallecimientos acaecidos en el E.M.R. N° 1 y a los llamados “Reprocesados”, el Gobierno del Uruguay se remite a lo ya expresado a esa Comisión en reiteradas oportunidades”. Tenga a bien presentar esta respuesta en forma completa. DIPLOMACIA.

30.04.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Mensaje N° C 268 D4 a Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. *Tenga a bien enviar la siguiente respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En relación a su nota de fecha 08.03.1984 relativa al caso N° 9240, el Gobierno de Uruguay desea informar lo siguiente: (...) Miguel Ángel Mato Fagiani (...) no se registran como detenidos ni procesados. DIPLOMACIA. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. DEPTO II.*

21.05.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota respuesta del gobierno uruguayo a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso N° 9240.

09.07.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Comunicación N° 15128. *Tenga a bien enviar la siguiente respuesta a la CIDH: En relación a su nota de fecha 14 de mayo de 1984 relativa al caso N° 7966 el Gobierno del Uruguay desea informar que el Sr. Miguel Ángel Mato no se registra como detenido ni procesado.*

16.01.1989. Ministerio de Relaciones Exteriores. Respuesta por Oficio N° 037/89 al Fiscal Militar de 1er. Turno, Cnel. Nelson Corbo: *De acuerdo con la documentación recabada en el archivo del Sector Asuntos Sociales y Humanitarios sólo se ha encontrado una mención a Miguel Ángel Mato*

Fagian en la documentación anexa a las notas del Subsecretario General de Derechos Humanos Señor Kurt Hernal (G/SO 217/1 conf. URUG) del 1º de julio de 1986 y a la de la Secretaría de las NN.UU. (G/56217/1 URUG) del 20 de octubre de 1987, por las que se comunican los resúmenes de los casos considerados por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las NN.UU. Es de hacer notar que las referencias señaladas mencionan a Miguel Ángel Mato Faggiani y no Fagián como aparece en el oficio del señor Fiscal Militar N° 10/89.

14.10.1992. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Informa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Gobierno de Uruguay tomó nota del Informe 20/92 referido, entre otros, al caso N° 10305.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

10.03.1986. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno. "Correa, Irma por Miguel Mato Fagián. Denuncia". Ficha P/143/86.

02.04.1986. Juzgado Letrado en lo Penal de 8º Turno. Audiencia. Comparecen testigos a declarar.

09.04.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno. Irma Correa de Mato presenta por vía de excepción solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3, 4 del cap. I de la ley 15848.

23.04.1987. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno, Dr. Julio César Chalar. Oficio N° 377. Eleva los autos a la Suprema Corte de Justicia.

13.05.1987. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 186. Da entrada al petitorio y pasa a vista del Fiscal de Corte.

09.06.1987. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Rafael Robatto Calcagno. Dictamen N° 1049/987: Ante idéntico planteamiento impugnativo y dictamen N° 864/987 de 22.05.1987 (autos "Mendoza, Daois y Sassi de Mendoza, Amalia (por Hugo de los Santos Mendoza). Adrián Manera por IELSUR. Denuncia" (Exp. N° 69/87) pendientes de dilucidación ante la Suprema Corte de Justicia), considera que la ley 15848 en sus arts. 1º a 4º no colide con disposición constitucional alguna, y opina que corresponde desestimar el excepcionamiento instaurado.

03.07.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 2040/C/87. Irma Correa solicita le sea notificado el acto administrativo de acuerdo con lo dictado por la ley 15848.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Sentencia definitiva N° 153. Por análogos fundamentos a las sentencias Nos. 184, 224, 226, 231, 232 entre otras, Resuelve: Decídase anticipadamente la cuestión, y desestimase la pretensión de inconstitucionalidad planteada. Mayoría: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino y Nelson Nicoliello. Discordes: Nelson García Otero y Jacinta Balbela de Delgue.

07.11.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno. Oficio N° 943. Requiere al Poder Ejecutivo informe acerca de si los hechos denunciados los considera delitos cometidos por funcionarios militares, policiales, equiparados o asimilados, por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto (arts. 1 y 3 de la ley 15848).

17.11.1988. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 1072 a la Presidencia de la República. Eleva Oficio N° 943 y actuaciones del Juzgado Letrado en lo Penal de 8º Turno solicitándole diligenciar el mismo.

21.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8894201. Mensaje N° 1072 de la Suprema Corte de Justicia, adjunto Oficio N° 943 del Juzgado Letrado en lo Penal de 8º Turno.

14.12.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804548. Mensaje N° 32/88 en respuesta a Mensaje N° 1072 de la Suprema Corte de Justicia y Oficio N° 943 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno.

15.12.1988. Presidencia de la República. Mensaje N° 32/88 al Presidente de la Suprema Corte de Justicia comunica que considera el caso denunciado comprendido en el art. 1º de la Ley N° 15848.

15.12.1988. Presidencia de la República. Mensaje N° 32/A/88 al Ministerio de Defensa Nacional

para que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el art. 4º de la ley 15848.

28.12.1988. Ministerio de Defensa Nacional. Encarga la investigación al Fiscal Militar de 1er. Turno, Cnel. Nelson Corbo.

09.02.1989. Comandante en Jefe del Ejército. Respuesta por Oficio 033/EMP/989 al Fiscal Militar se refiere al centro de detención clandestino de “La Tablada” y al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA): (...) *Referente el oficio N° 6/89 (Reservado) de esa Fiscalía de fecha 4 de enero de 1989 se lleva a su conocimiento que no existen antecedentes de este Comando General respecto a la presunta detención de la persona que se cita por parte de Personal del Ejército. Asimismo se hace saber al Señor Fiscal:*

a) El Ejército no tuvo ni tiene instalación o establecimiento con la denominación indicada.

b) Sin embargo, existiría la posibilidad de que se tratara de alguna construcción ocupada por organizaciones militares, que recibiera esa denominación por parte del medio civil. En tal sentido, podría tratarse de una edificación estatal antigua (localizada en Camino de las Tropas y Camino de la Redención) y actualmente bajo jurisdicción del Ministerio de Educación y Cultura, la que fuera transitoriamente empleada como depósito y taller de vehículos por el “Órgano Coordinador de Operaciones Subversivas” (OCHOA).

En caso de que eventualmente fueran tales instalaciones destaca al Sr. Fiscal que la O.C.O.A. fue desactivada en 1985, no conservándose antecedente alguno respecto de sus actuaciones o nómina de efectivos en virtud del carácter secreto de las mismas y atendiendo a razones de seguridad individuales y familiares del Personal Militar.

En sus conclusiones sobre el particular, el Fiscal Militar establece que: (...) *Del informe del Comando General del Ejército surge que, no existió ni existe un establecimiento Oficial “La Tablada” que por designación civil sería uno donde se guardaban vehículos y servía de taller a la O.C.O.A., tampoco son fundamentos para pensar que el desaparecido estuviera recluido allí.*

28.02.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno. Resolución N° 241. De conformidad con el Ministerio Público, dispónese la clausura y archivo de las actuaciones, sin perjuicio de ulterioridades.

09.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Fiscal Militar de 1er. Turno. Oficio N° 38/989. Eleva las actuaciones del caso y conclusiones: (...) *el suscrito puede afirmar que la investigación del hecho denunciado no ha arrojado resultados positivos y que se estaría frente a la imposibilidad de continuar con esta investigación, por lo cual se da por concluida y la eleva al Señor Ministro como corresponde.*

09.03.1989. Ministro de Defensa Nacional. Eleva al Presidente de la República las actuaciones relativas al cumplimiento del art. 4º de la ley 15848.

13.03.1989. Presidencia de la República. Toma conocimiento devolviendo las actuaciones al Ministerio de Defensa Nacional a efectos de que se notifique a la denunciante.

14.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Se cita en tres oportunidades a la denunciante, que no comparece.

12.06.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Se archivan las actuaciones.

26.12.1997. Ministerio de Defensa Nacional. Oficio N° 371/DGS/997 cursado a la Cámara de Representantes. Contiene una síntesis del informe del Fiscal Militar.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Miguel Ángel Mato Fagián.

Acciones civiles de reparación patrimonial

21.11.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Primer Turno. Oficio 833/2007. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Autos: “MATO CORREA VERÓNICA LETICIA y OTROS. Ficha 2-7557/2007” Solicita remitir toda la

documentación referida a la desaparición de Miguel Mato Fagián.

18.12.2007. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Respuesta al Oficio 833/2007. Se remite toda la documentación referida a la desaparición de Miguel Mato Fagián.

00.09.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Primer Turno. Resuelve condenar al Ministerio de Defensa Nacional al pago de la indemnización correspondiente.

Comisión para la Paz. Anexo 3.1

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos (ANEXO N° 3), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:*

a) Considera confirmadas 26 denuncias -3 anteriores incluso a junio de 1973 y 23 posteriores-, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 3.1 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo MIGUEL ÁNGEL MATO FAGIÁN (C.I. N° 1.310.662), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

a. Fue detenido, el día 29 de enero de 1982 en horas de la tarde, en la vía pública.

b. Fue llevado a centro clandestino de detención de La Tablada.

c. El día 8 de marzo de 1982 engañó a los militares prometiéndoles identificar una vivienda donde se hallarían otros militantes clandestinos.

d. Se le condujo, con cuatro militares de custodia en una camioneta. Sorpresivamente, al llegar a la intersección de Camino Corrales y Serratosa, intentó fugar, produciéndose un forcejeo con sus custodias.

e. Murió dentro de la camioneta, al ser alcanzado por una ráfaga de la subametralladora que portaba uno de los custodios, impactando varias balas en el cuerpo del detenido.

2. Sus restos -según la información recibida- fueron primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

13. Miguel Ángel Matto (sic) Fagián

Fue detenido en la vía pública por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas, el 29 de enero de 1982, esta fecha pudo ser determinada con precisión sobre la base de la información obtenida.

Posteriormente fue llevado al centro de detención de "La Tablada" en donde falleció en fecha aproximada al 8 de marzo de 1982; cabe resaltar que de las informaciones obtenidas se descarta lo aportado en el informe de la Comisión para la Paz, con relación a las circunstancias en que falleció este ciudadano denunciado como desaparecido, en virtud que de la información obtenida y analizada no surge ningún elemento o indicio que permita corroborar dichos hechos en esa fecha y en las circunstancias expresadas por el referido informe.

Sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Parac. No. 14, después exhumados y cremados, sus cenizas y restos esparcidos en la zona.

08.08.2005. *Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.*

MATO FAGIAN Miguel Ángel

02/03/82 El 25/02/82 su esposa se presentó en el cuarto piso de COMAR preguntando si su esposo se encuentra detenido en el ámbito de la Armada (luego de haber hecho lo mismo en dependencias del Ejército y la Policía). Manifiesta que el 29/01/82, salió para su empleo y desapareció sin tener más noticias del mismo, pese a haber concurrido a otras dependencias.

02/03/82 Es enviada al Comando General de la Armada, la carpeta del M.D.N. N° 0221, conteniendo nota de la esposa de Miguel Mato, solicitando información sobre fecha de detención, causal y lugar donde se encuentra detenido, contestándose que se carece de información.

05/11/90 Figura como desaparecido en Uruguay el 29/01/82, denuncia radicada a SERPAJ ante la Comisión, detenido en su domicilio.

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea Cap. "Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

(Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

14.09.2005. Poder Legislativo. Asamblea General. Se aprueba la Ley N° 17894: *Declárense ausentes por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz.*

07.08.2006. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 638.387.

Credencial Cívica: SIE 2084.

Individual dactiloscópica: E 4343 I 4222.

Edad: 56 años.

Fecha de nacimiento: 05.07.1919.

Lugar: José Batlle y Ordoñez, Departamento de Lavalleja. Uruguay.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 2.

Domicilio: Somme 1612.

Estudiante:

Ocupación: Escribano. Profesor titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de la República. Secretario de la Junta Electoral de Montevideo hasta 1973.

Alias:

Militancia: Partido Comunista (PCU). Edil por la Lista 1001 del Frente Izquierda de Liberación (FIDEL) en las elecciones de 1971, Frente Amplio (FA). Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay.

Detención

Fecha: 30.11.1975.

Lugar: En su domicilio, Somme 1612, Montevideo. Uruguay.

Hora: Madrugada.

Reclusión: Centro clandestino de detención "300 Carlos" o "Infierno Grande" o "La Fábrica" en el Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA) situado a los fondos del Batallón de Infantería Mecanizada N° 13, en Av. de las Instrucciones.

Circunstancia: Dos personas de particular esperaron en su domicilio que arribara de Punta del Este, lo detienen y trasladan en una camioneta de color azul similar a la que utiliza la Policía. Se comunicaban por radio y utilizaban claves como "Charlie Rojo".

Testigos: María Teresa Álvarez (esposa), Marta Álvarez Comelli (cuñada), Luis Fernando Miranda Álvarez y Javier Miranda Álvarez (hijos).

Testimonios. Testimonio de Javier Miranda ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno (19.05.1985): *El día 30 de noviembre de 1975, cuatro personas con vestimenta civil, quienes invocan su calidad de miembros de las Fuerzas Conjuntas, se hicieron presentes en nuestro domicilio de la calle Somme N° 1612, manifestando que venían a detener a mi padre el Esc. Fernando Miranda Pérez a efectos de someterlo a un interrogatorio. En esos momentos, por razones profesionales, mi padre se encontraba en la ciudad de Punta del Este. Mi madre les hizo saber tal situación a los integrantes de las FF.CC., expresándoles que lo iba a tratar de localizar a la brevedad para que regresara a Montevideo. La persona a cargo del operativo por intermedio de un transmisor se comunicaba con sus superiores, identificándose o identificando la operación como "Charlie Rojo".*

Aceptan la sugerencia de mi madre, quedando dos de ellos de guardia en nuestro domicilio. Al mediodía se pudo contactar a mi padre que regresa en forma inmediata a Montevideo y en nuestro domicilio proceden a detenerlo sin brindar ningún tipo de datos sobre el lugar al cual lo llevarían detenido.

Testimonio de Luis Fernando Miranda ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *El 29 de noviembre de 1975 mi padre se dirigió conmigo a Punta del Este, donde estaba trabajando (...). El domingo 30, alrededor*

¹⁰ Legajo COMIPAZ N° 45.

de las 8 de la mañana, me dijo que nos veníamos a Montevideo, porque él tenía que estar acá. Cuando estábamos en camino –me acuerdo perfectamente que fue en la estación de servicio de La Floresta- mi padre me comunicó que lo habían venido a buscar; que mi madre lo había llamado a Punta del Este para decírselo. Llegamos a Montevideo sin ningún tipo de custodia ni seguimiento. En casa había dos personas de civil, con transmisores y una Kombi azul parada afuera. Le dijeron que si quería llevar ropa podía hacerlo, y que si quería darse un baño que lo esperaban. Mi padre les respondió que no, que estaba pronto. A partir de ahí no tuvimos más información sobre él, a pesar de todos los trámites que se hicieron. Mi madre fue testigo. No puede declarar porque falleció. Mi padre valoró la posibilidad de asilarse en la Embajada de México; también pudo haberse ido a Buenos Aires pues tenía dinero con él, pero resolvió presentarse.

Atribuido a: Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCA). Integrantes mencionados en testimonios: Mayor Ernesto Avelino Rama Pereira (a) "Óscar 1", "El Tordillo", "El Gallego", "Puñales", jefe del centro de reclusión clandestino "300 Carlos" y el Capitán Eduardo Augusto Ferro Bizzozero (a) "Óscar", "Guillermo".

Casos conexos: "Operación Morgan", operativo represivo a gran escala desatado desde el 20.10.1975 contra el Partido Comunista (PCU) y también contra el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Serán detenidos y desaparecidos Carlos Arévalo, Juan Manuel Briebe, Julio Correa, Eduardo Bleier, Horacio Gelós Bonilla, Otermín Laureano Montes de Oca, Ubagesner Chaves Sosa, Elena Quinteros y Julio Escudero. También fallecen a consecuencia de las torturas recibidas en el "300 Carlos" (sus cuerpos fueron entregados a los familiares), los militantes comunistas: Óscar Bonifacio Oliveira Rossano, Ruben Etchebarne, Luis Pitterle, Emilio Fernández y Hugo Pereira.

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 01-02.12.1975.

Lugar: Centro clandestino de detención "300 Carlos" que funcionaba en el Servicio de Material y Armamento (SMA), en el predio del Batallón N° 13.

Hora: Noche.

Circunstancia: Durante el traslado a un interrogatorio y tras forcejear con sus custodios, el escribano Fernando Miranda recibe un golpe de karate en la nuca, ocasionándole pérdida de conciencia en forma inmediata. De ese estado no logra sobreponerse, falleciendo antes de las 48 horas de su reclusión. Se dará la versión oficial de que el 11.02.1976 viajó a Buenos Aires.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha patronímica¹¹.

NOMBRES 202190

MIRANDA PÉREZ; Fernando.

CÉDULA DE IDENTIDAD 638.387 CREDENCIAL CÍVICA SERIE SIE N° 2084 PASAPORTE 113.647

OCUPACIÓN "Escribano". Profesor Universitario (1) Ext. Nómina adjunta a Of. Nro. 1754/978 de 5/XII/78 de D.N.I.I.-

ORGANIZACIÓN: Comité Nal. Coordinador del Apoyo a la Revolución Cubana.-

DOMICILIO Ituzaingó 1393 –Esc. 5. (28/3/963). Uruguay 818 o 25 de Mayo 477 – Esc. 36. Ramb. Wilson 237-apto. 701, VIII 1965. Somme 1612 (en/976)

OTROS DATOS

Nacido el día 5 de Julio de 1919; en la 12ª Secc. del Depto. de Lavalleja (Uruguay) hijo de Osorio y de Clemencia. Casado (1)

¹¹ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

PRONTUARIO N° 409

INICIADO 2 de octubre de 1963

MICROFILM - AGOSTO 1977

ABRIL 1983 - REVISADO - R35

DICIEMBRE 1988 - REVISADO R -72

REV. 1999 N° 148 IC

NOMBRE: MIRANDA PÉREZ, FERNANDO

CÉD. IDENTIDAD N° 638.387 REG. FOTOGRÁFICO N° n/1/

C. CÍVICA: S.I.I. 2084 PASAPORTE 113.647 PRON. IDENT. CRIM.

OCUPACIÓN: "ESCRIBANO" Profesor.

ORGANIZACIÓN: Comité Nal. Coordinador de Apoyo a la Revolución Cubana. PARTIDO COMUNISTA

FALLECIDO

DOMICILIO: Ituaingó 1393 – Esc. 5 (28 de marzo 1963) Uruguay 818 o 25 de Mayo 477, Esc. 36, Ram. Wilson 237 apto. 701. VIII 1965. Somme 1612 (en 1976)

DATOS PERSONALES

Nacido el día 5 de Julio de 1919; en la 12ª Secc. del Depto. de Lavalleja (Uruguay) hijo de Osorio y de Clemencia

FECHA ACTUACIONES

31/VIII/963.- "El Popular", pág. 1, col. 3. Consejero de la Facultad de Derecho; integrante de la delegación uruguaya a los actos del 26 de julio en Cuba; estuvo presente en el homenaje que en honor de dicha delegación efectuó el Comité Coordinador de Apoyo a la Revolución Cubana.- ap.- 25/IX/963. "El Popular", pág.4, col.1:-participará en el acto de homenaje a realizarse en el Círculo "El Progreso" el día 26 de setiembre, organizado por el Comité Aguada de solidaridad con la Revolución Cubana.- ap.-VIII/963.-Viajó de Uruguay a Cuba.-it.-3/IV/964.-Su nombre figura en una nómina hallada en libretas ocupadas en el allanamiento del domicilio de J.H. dirigente trotskista, el día 7 de marzo cte 1964.-ce.-28/III/963.-Figura en una libreta de anotaciones ocupada en el allanamiento practicado en el domicilio del anarquista D.R.-lac.-Intervino en la parte oratoria por el Cté. de Apoyo a la Revolución Cubana -en el acto organizado por éste el día 8/IX/964 en la Plaza Independencia, del que luego se desprendieron manifestaciones no autorizados que provocaron incidentes.-Ver Memorándum 252/969.-13/IX/964.- Describe para "El Popular", los sucesos acaecidos en el Aeropuerto Nal. de Carrasco el día 12/IX/64 cuando se despedía a los diplomáticos cubanos, calificando los procedimientos policiales como "represión canallesca y brutal".-wrl.-Integró la Mesa que presidió el acto inaugural del Primer Encuentro de Intelectuales Progresistas realizado el día 22/X/964, auspiciado por el Fidel en su sede de la Avda.18 de Julio 1443.- Ver al respecto "El Popular" del 23/X/964.-jwas.-VIII/963.-Viajó de Cuba a Brasil.-VIII/964.-Viajó de Cuba a Brasil.-cc.-

HOJA N° 2

FECHA ACTUACIONES

27/VII/965.-Vice-presidente del Comité Nacional Preparatorio del Congreso Continental de Solidaridad con Cuba, en cuyo carácter co-suscribe el llamado que hace la organización con el fin de acrecentar la protesta por la "invasión yanqui en Santo Domingo", ver "El Popular" del 17/5/965.- wrl.- Co-suscribe los Recursos de Revocación presentados el día 14/VI/965 en el Palacio Peñarol, de solidaridad con los pueblos de Cuba y Santo Domingo, ver "El Popular" del 20/VI/965.- wrl.- Hizo uso de la palabra en el acto realizado el 26/VII/965 en el Paraninfo de la Universidad por el Comité Coordinador de Apoyo a la Revolución Cubana, conmemorando el 12º aniversario del asalto al Cuartel Moncada por las huestes de Fidel Castro, ver "El Popular" del 27/VII/965 y memorándum gremial N° 207/965.- wrl.-13/VIII/965.-Partió por Alitalia con destino a Santiago de Chile. Viajó junto a Leopoldo Bruera.- Ap.-15/VIII/965.-Regresó por CAUSA

procedente de Buenos Aires.- Ap.-10/V/966.-“El Popular”, pág. 10. Publica su foto al firmar la Reforma Popular auspiciada por un grupo de sindicatos y el Partido Comunista.-11/XI/966.-“El Popular”, pág. 2. Integrantes del Comité de Trabajadores de la Cultura del FIDEL; Firma conjuntamente con otros un llamado de dicho Comité, para adherirse al FIDEL.-Ord.- Candidato del FIDEL a la Cámara de Senadores, en las elecciones de 1966.-30/XI/967.-“El Popular”, pág. 1. Publica su foto y declaraciones tituladas: “La manifestación de mañana, una etapa de la lucha por el programa del Frente Izquierda.- Omdf.-17/I/968.-En la fecha se establece que el causante es colaborador financiero de “Época”.- Jlp.-15/VII/968.Firmante de un manifiesto exigiendo el levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad.- Jn.-3/IV/971.-“El Popular”, pág. 6. Firmante de un manifiesto de adhesión al Frente Amplio.- Om.-3/IX/973.-Integrante del FIDEL y Representante del mismo ante la Junta Electoral de Montevideo según material incautado por el Ejército el 10/VII/973 en Avda. Sayago 1137 (Memo. ERGE E-11, 021400-AGO-1973).- apm.-1/XII/973.-Candidato en 4º lugar del lema: “Por la Defensa de las Libertades y de la Autonomía Universitaria”, Lista 60, en representación de los egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para la Asamblea General del Claustro Universitario, en las elecciones del 12/IX/973. Informe N° 239 del 5/IX/973 del D-2.- apm.-19/V/974.-Por informe del 4/IV/974 de la Dirección Nacional de I. e I. se establece que integra un grupo de médicos de Montevideo que se reúnen habitualmente en “La Coronilla” (Rocha) con personas de la localidad de Militancia izquierdista. Tiene casa propia cerca del Hotel “Las Cholgaz”. A dichas reuniones asisten habitualmente los doctores J.B.C., T.G.,P.P., y un tal S. de C. Las reuniones se hacen en su casa o en la de B. o “Pocho” F. Han sido muy amigos de los tupamaros A., “Toto” V. y J.S. que están presos. Trascendió que todos ellos han manifestado su decisión de mantener la lucha contra el régimen de manera cada vez más dura. Se agrega que es socio en su Estudio con el tupamaro procesado R.R.R. que el 2/V/974 viajó a España luego de estar procesado.- apm.-

HOJA N° 3

FECHA ACTUACIONES

1/XII/973.-Ampliando la anotación se establece que la lista 60, es de tendencia izquierdista.- cri.-25/II/973.-“Marcha” 16/IV/971. Firma un manifiesto a efectos de proceder a la constitución de un comité de Escribanos de Apoyo al Frente Amplio.- lbm.-14/V/975.-“Marcha” del 24/IX/971, pág. 3; Adhiere a la Candidatura de J.C.A., para presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, lema “Acción principalísima”.- c.v.-2/VI/975.-“Marcha” del 12/XI/971, pág. 9: Candidato a la Junta Departamental de Montevideo, lista 1001 del P.D.C. Sub-lema Frente Izquierda, en las elecciones Nacionales de 1971.- c.v.-10/II/976.-Por Memorándum N° 323 se elevan sus anotaciones al Cons. Ctral. de Asig. Familiares, a nombre de Fernando MIRANDA, con domicilio en Somme N° 1612.- cv.-4/V/976.-“El Popular” del 14/IX/973, pág. 8: Realiza declaraciones para este diario, manifestando que la realización de las elecciones universitarias y su resultado es “el mentis más rotundo a los infundios sobre la Universidad y sobre la orientación de la F.E.U.U.- ajcs.-5/VIII/976.-Referente a la anotación de fecha 1/XII/973, ver “El Popular” de fecha 6/IX/973, pág. 19. hc.-6/VIII/976.-“Marcha” del 15/I/965, pág. 4, Secc. Cartas de los lectores, firma junto a otras personas un llamado a personalidades de América para que concurran al Congreso a realizarse en Montevideo entre el 2 y el 4 de abril, en solidaridad con Cuba ante el 6º Aniversario de esa revolución.- dacm.-28/VIII/976.-Por requisitoria N° 12 del 24/VIII/976 del SID se establece que se solicita su CAPTURA.-ASUNTO 2-1-5-10. wftm. Le corresponde el N° 1208. Asunto IDEM. wftm.-8/IX/976.-Idem. Cdo. de Prensa de las FF.CC. N° 1337/976 de la fecha.- ec.-16/X/976.-“Marcha”, 20/VII/968, pág. 24, integra una nómina de firmantes que exhortan al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto las M.P. de Seguridad, que han servido para violar reiteradamente las libertades públicas.- AR/hc.-7/XI/976.-Integra una nómina de profesionales universitarios que firman un manifiesto en apoyo de la revolución cubana. “Marcha” del 29/VII/960, pág. 3. ASUNTO. 2-4-5-2. apm.-31/I/977.-Según acta N° 2332 que (...) fuera tomada el 29/I/970 (...), se establece que era cotizante del proscripto Partido Comunista. (Sin F. de I.) (Operación “Morgan” del P. Comunista). Asunto 2-1-2-81.- apm.-11/IV/977.-Según Acta N° 2296

tomada en febrero de 1975 (...), se establece que (...) orientó en la lista de posibles contribuyentes. (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) Asunto 2-1-2-81.- apm.-12/IV/977.-Según folletín del ROE; adjunto a Boletín de GRISUR del 8/XII/976, en el que se reproduce un reportaje realizado por una emisora radial de Milán (ITALIA) a Hugo CORES, expresa "el titular fue detenido y luego de varios meses se solicita su captura". Asunto 1-4-10-23.- GEP.-12/IV/977.-Por Oficio N° 148/977 la DNII informa al Sr. Director para Asuntos de Política Exterior; respondiendo a su solicitud, que el titular no estuvo detenido en el ámbito policial, no existiendo constancia alguna sobre el hecho. Que lo que se pudo comprobar fue su viaje a Buenos Aires en Agosto de 1976, por medio de la Dirección de Investigaciones, hecho este que se contradice con la fecha que se le indica como detenido. Asunto N° 15 – 95.- GEP.-17/IV/977.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta ante la Dirección de Asuntos para Política del Exterior un reclamo a los efectos de que se informe sobre la situación de su persona. Ver Cpta. de Asuntos N° 15. 11.- lbm.-

HOJA N° 4

FECHA ACTUACIONES

28/IV/977.-Con fecha 9/III/977 el Esc. G.B.B. eleva una nota al Sr. Jefe del ES.MA.CO., informando que fue designado para realizar el trámite sucesorio del inmueble rural Padrón 527, sito en la 12ª Sec. Jud. de Lavalleja, y del cual uno de los causahabientes es el Esc. F.M.P. Ver Asunto 8-2-2-32. NRR.-23/V/977.-Referente a la anotación del 25/II/975, Ver pág. 4 del mencionado semanario.- dacm.-1/2/978.- Boletín sin nombre, fecha 1º quincena de julio 19778, formato similar a "Carta", posiblemente editada en Méjico. Se reproduce facsímil de la "carta abierta" publicada en la prensa mejicana el 27/6/77, dirigida al Sr. Embajador de la R.O. del Uruguay, solicitando se informe sobre su paradero. ASUNTO 2-f. 84. ap.-20/2/978.-Boletín sin nombre, formato similar a "Carta", pág. 3, 1ra. quincena enero /1978, posiblemente impresa en Méjico. Se establece que continúa como "desaparecido".- ASUNTO. 2- 4-3-155.-14/3/978.-Revista española "Interviú", diciembre/enero/78. En nota escrita por Guillermo Álvarez de Blasco titulada: "Uruguay: una cárcel llamada Libertad", se le menciona en una nómina de detenidos en "averiguaciones", desaparecido en noviembre de 1976 y que habría viajado al exterior en febrero de 1977. Se le menciona como casi idéntico al de Julio Castro. Se agrega que su muerte es ya harto probable. ASUNTO. 2-1-19-29.- apm.-27/III/978.-Figura en un panfleto del P.V.P. fecha en enero de 1978. ASUNTO N° 1-6-10-8.- wftm.-19/4/978.-Según "Gaceta de la Universidad", de Junio- Julio 1963, integraba la Comisión de Publicaciones de dicha revista.- Ver 4-2-1.- chc.-22/4/978.- ANTEL. Dpto. de Contralor de Radiodifusión. Versión N° 4. Radio Moscú. Audición del 21/1/78, "Quince minutos por Uruguay". Se informa que permanentemente se expresa reclamo por su desaparición. 2-1-18-33. apm.-24/4/978.-ANTEL Depto. Contralor de Radiodifusión 28/1/978, Versión N° 6, Radio Moscú, Audición: "Quince minutos por Uruguay". En dicha audición se denuncia los procedimientos de que son objeto los presos políticos en cuanto a defensa jurídica y otras violaciones de derechos, entre ellos el ocultamiento por meses o años del lugar de detención y la situación de los presos. En esta condición de "desaparecidos" se encontraría el titular. ASUNTO 2-1-18-33.- apm.-24/5/978.-Nota suelta del P.V.P. fechada enero/978. En la misma se expresa que el 1/2/78 se reúne en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Las denuncias contra nuestro Gobierno serán tratadas por el plenario del organismo. La sesión tendrá lugar a partir del 27/2/78 aproximadamente. En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino del titular, edil del Frente Amplio detenido en Montevideo y cuya detención niegan las FF.CC. ASUNTO 1-4-10-10.- apm.-25/5/978.-Hoja suelta del P.V.P. del 10/2/78. Se plantea la interrogante acerca de su paradero, ya que no existen noticias sobre el titular al respecto.- ASUNTO 1-6-10-11. am.-1/8/978.- Con fecha 16/3/971 se establece que el mismo integra el Directorio de NARMY S.A., empresa que solventa la edición del Diario "YA". Por resolución de fecha 18/2/971, el Poder Ejecutivo resuelve la clausura de dicho periódico, y con fecha 23/3/971, declara a la mencionada firma Asociación Ilícita. Ver Asunto Nro. 2-5-2-14.- ach.-

HOJA N° 5

FECHA ACTUACIONES

4/10/978.-Según Mem. s/n y s/f del Dpto. N° 3, de la DAI, integró la lista 1001 del P.C. Ver pte. 7073/2 Int. 26.- sfs.-26/10/978.-Boletín "Carta" N° 84 de abril de 1978, pág. 9. Bajo el título "Salvar la vida de los desaparecidos", se publica una nómina de personas en la que figura el titular, agregando que ninguna autoridad se responsabiliza de su existencia, creando un clima de desesperación y angustia par sus familiares. ASUNTO 2-4-3-129.- apm.-31/10/978.-"Compañero", periódico del P.V.P. N° 68 del 1/9/78, pág. 7. Bajo el título: "¿Dónde están?", figura en una nómina de compatriotas desaparecidos en Montevideo. ASUNTO 1-6-10-21.- apm.-1/IX/978.-"Compañero", periódico del P.V.P. N° 68 del 1/9/78, pág. 7. Bajo el título: "Luchadores muertos en prisión", se publica una nota en la cual se establece que figura entre los que desaparecen misteriosamente, sin que nunca más se sepa de ellos. ASUNTO 1-6-10-21.-apm.-9/XI/978.-Boletín clandestino "Desde Uruguay", N° 9, 1° quincena de mayo de 1978, pág. 3. Como complemento de "Las Jornadas de la Cultura Uruguaya en Lucha", llevadas a cabo en Venecia, Italia entre el 24 y el 28/5/78, se realizaron actos en otros países, entre ellos Francia, donde la Asociación "Droit et Democratie" se pronunció en defensa de los abogados presos, recordado su desaparición. ASUNTO 2-4-3-174.- apm.-11/XII/978.-Según la Audición "QUINCE MINUTOS CON URUGUAY" por Radio Moscú del 6-5-78, lo mencionan como desaparecido junto a numerosos uruguayo. Ver Cpta. de Asuntos N° 2-1-18-48.- Dbm.12/XII/978.-Según la Audición "QUINCE MINUTOS CON URUGUAY" por Radio Moscú del 6-5-78, se menciona que un conjunto chileno interpreta el tema "Dónde están" aludiéndolo como desaparecido junto a Eduardo Bleier y Julio Castro. Ver Cpta. de Asuntos N° 2-1-18-49.- Dbm.-26/XII/978.-Figura en una lista de personas denunciadas como desaparecidas en nuestro país, dirigida a la Cancillería Británica y firmada por el MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS Y DESAPARECIDOS". (Ver nómina adjunta a Of. Nro. 1752/978 de la D.N.I.I.) Asunto Nro. 2-4-3-222.- jom.-18/1/979.-Acta N° 4040 tomada el 23/6/1977 en OCOA (...) del 73 al 74 integraba (...), la Agrupación de Escribanos del Seccional Universitario del PC.- apm.-01/2/979.-Por Parte Especial de Información de fecha 13/09/978, N° 66/BE/978 del EME, y de acuerdo al informe de Servicio de Control de Radio difusión de ANTEL, sobre la audición del día 23/09/978, por Radio Moscú en su espacio "QUINCE MINUTOS CON URUGUAY", hace referencia a la situación angustiante, el destino de varias decenas de desaparecidos en el Uruguay, después de ser detenidos, entre otros, el titular, Amelia SANJURJO, Julio CASTRO, Fernando MEDINA, Oscar TASSINO, Eduardo BLEIER y L.I. Dando término a la audición de ese día. VER ASUNTO N° 2-1-18-65.- jcll.-2/III/79.- Boletín "Desde Uruguay" Nro. 22 de noviembre de 1978, figura en una nómina de personas desaparecidas en Uruguay. Ver asunto Nro. 2-4-3-237, (folio Nro. 8).- jom.-30/4/979.-Figura en una comunicación presentada, por la sediciosa Haydée D'AIUTO, al Secretario General de las Naciones Unidas, como muerto por la represión.- ASUNTO Bulto N° 205.- io.-20/8/979.- Mencionado como "desaparecido" en el documento "POLITICAL IMPRISONMENT IN URUGUAY" publicado por "Amnesty International". Ver asunto. Bulto N° 247.- jam.-24/8/979.-Audición "Quince minutos con Uruguay" que se propaga por Radio Moscú. Versión 116 del 5-XI-78. Incluido en una nómina de más de cien desaparecidos, dada a conocer en un acto realizado en la Sorbona de París, en el que se pidió por el esclarecimiento de tales desapariciones.- ASUNTO 21-1-18-107.-apm.-

HOJA N° 6

FECHA ACTUACIONES

29/8/79.-Figura en un manifiesto, (adjunto a Memo. Nro. 017/979, del 4/5/79, del SID), de residentes del Departamento de Treinta y Tres que se constituyen en Comité para seguir los lineamientos del Frente Amplio. Ver Asunto Nro. 8-2-1-728.- jom.-12/X/979 (Fotocopias de radiogramas enviadas por RR EE a la Delegación uruguaya ante la OEA sobre detenidos, para ser presentados al CIDH). Se informa que es requerido con el N° 1208 desde el 9/9/76 por su vinculación a las actividades clandestinas del ilegal PC y se rechazan los términos de la denuncia. ASUNTO 4-4. 208.- apm.-28/XI/979.-Integra amplia nómina de ciudadanos de distintos sectores de

la vida nacional, firmantes de un manifiesto de apoyo, ante la realización del “Congreso Continental de solidaridad con Cuba y por la autodeterminación de los Pueblos” de fecha 31 de Mayo/965. (Diario “El Popular” de fecha 1/6/965). Asunto 2-4-5-67.- lac.-17/5/980.-Figura en una nota publicada en la revista “La Calle” de Madrid del 12/2/980, por el periodista José JARA, titulada “La Educación bajo las armas”.- Ver asunto 2-1-29-227.- jam.-1/9/980.-Por Memo. 71/78 del D-II del EME del 21/8/78 se transcribe versión de la audición “Quince minutos con Uruguay” del 19/8/78 propagada por Radio Moscú, en la que se le incluye en una nómina de presos políticos desaparecidos. (Se le menciona como Julio). ASUNTO 2-1-18-52.- apm.-15/IX/980. “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página III figura como desaparecido en Uruguay.- Ver BULTO 306.- cdif.-2/10/980.- Por Memorándum Reservado N° 39/80 del 12/8/80 del D-2, se informa que su nombre integra una nómina de “personas desaparecidas” dada a conocer por Félix Díaz Clavijo en la onda radial rusa “Paz y Progreso”, que se utilizará en la propaganda de una “Jornada Mundial por los Desaparecidos” a realizarse el 31/10/80.- ASUNTO 3-4-25.- apm.-9/10/980.- Figura en una nómina de personas “desaparecidas” en el Uruguay. Se establece, que su desaparición ocurrió en el año 1975. La mencionada nómina, titulada “uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacava- Cerro. (Memorándum N° 277/980 del Dpto. N° 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO N° 2-1-18-113.- lac.-7/XI/1980.-Según la audición de Radio Moscú “PANORAMA URUGUAYO” del 6/9/1980, informó que el titular pertenece a la numerosa nómina de desaparecidos en el Uruguay.- Ver asunto 2-1-18-283.- eb.-10-11-980.-En boletín clandestino “COMPAÑERO” N° 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Montevideo en 1975.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.- ec.-22/1/981.-Figura en una nómina de personas que la Coordinadora de la C.N.T. en el Exterior reclama para que aparezcan con vida. Se aclara que dichas personas figuran como desaparecidas en el Uruguay. (Boletín clandestino DESDE URUGUAY N° 20 de la 2da. quincena de octubre de 1980).- ASUNTO 2-4-3-332.-apm.-29/1/981.- El boletín clandestino “Desde Uruguay”, N° 17 de la 1ra. quincena de setiembre de 1980, lo incluye en una nómina de “desaparecidos” en Uruguay.- ASUNTO 2-4-3-333.- apm.-30/1/81.- Radio Moscú en su audición del 1/11/80 PANORAMA URUGUAYO informa sobre su “injusta detención en el Uruguay por defender sus ideas”. Asunto 2-1-18-300.- jem.-

HOJA N° 7

FECHAS ACTUACIONES

30/4/981.-Es mencionado por Radio Moscú en su audición “PANORAMA URUGUAYO” del 31/1/981, como uno de los presos políticos desaparecidos en Uruguay.- ASUNTO 2-1-19-375.- apm.-5/VIII/981.-El titular es mencionado en la audición PANORAMA URUGUAYO de Radio Moscú del día 14/VI/981 como integrantes de una nómina de “desaparecidos” en nuestro país.- Ver asunto 2-1-18-377.- rba.-11/6/1982.-presentó junto a L.E.T., a: M.R., para su Afiliación al Partido Comunista, desde el 30/9/1971, la que militó en Montevideo, Secc. Univers, Agrupación: Escribanos.- Ver: Tomo 2: Letra “M”. Hoja Nro. 383.- MLE/mcp.-14/8/982.-Según P.E.I. N° 622/BB/981 del Estado Mayor del Ejército D.II, figura en una nómina de personas desaparecidas en nuestro país. ASUNTO 8-2-4-301.- Ges.-6/V/983.-“COMPAÑERO” (publicación clandestina). N° 88. Segunda Época. Abril de 1983, pág. 16. Bajo el título “PRESOS POLÍTICOS DESAPARECIDOS: EL GOBIERNO URUGAYO ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE”, se informa que “desapareció” en nuestro país entre 1974 y 1978, junto a otros sediciosos. Es de hacer notar, que este tipo de “información” está encuadrada dentro de la campaña internacional de desprestigio, que vienen desarrollando las diferentes organizaciones clandestinas de izquierda contra el URUGUAY. ASUNTO N° 2-4-3-530.- EMC/ni.-28/7/1983.-Según el “Programa Uruguayo” Radio Moscú correspondiente al 13 de diciembre de 1982, es mencionado conjuntamente con otros dirigentes políticos y sindicales como “desaparecido” o “preso político” de los que no se ha vuelto a saber. Ver asunto 8-2-9-386.-eb.-

ABRIL 1983 – REVISADO R 37

11/2/84.-Según publicación del Semanario AQUÍ No. 29 de fecha 29/11/83 pág. 15, figura como desaparecido entre los años 1974 y 1982.- Ver asunto 11-4-12-11.- LALF.-12/4/984.-Idem. que anotación del 29/8/979, ver Asunto N°. 9-2-1-204.- Lbm.-7/6/984.-El titular figura en una nómina de 21 desaparecidos en el Uruguay proporcionada por el Pastor Metodista (sic) Luis María PÉREZ AGUIRRE en el Dpto. II de la DII al ser interrogado.- Ver Asunto 7-3-7-1.- Grr.-18/6/984.- Afiliado N° 57.060 al "P.C." desde el 30/7/971, militando en la Agp. Escribano-Secc. Univers. (Mdeo.) siendo presentado para su afiliación por G. T.; según material incautado por OCOA en Feb/976. VER ASUNTO 2-1-1-81- Letra M-Tomo 3- Hoja 686.ffoo.-10/10/984.-Requerido N° 1208 por el J.M.I 1er Turno por pertenecer al P.C. según nómina del SID del 5/10/984.- Bulto 567.- gwg.-5/12/984.-Presentó con N.A., el 30/11/971, para su afiliación al P.C., a A.R.S., el que militó en Secc. "P. Pintos "Agrup. C. Andaluz" según material incautado por "OCOA" en FEB/976, "Op. Morgan". Ver Tomo 1 y 2. Letra R Hoja N° 428.- flb.-21/5/985.-"El País" pág. 8 del 21-5.985. Figura en nómina de personas desaparecidas a los cuales se radicó ante la Justicia Ordinaria, la denuncia correspondiente. Ver Asunto: 14-3-1-1439.- vnv.-11/6/985.-Idem. anotación anterior. VER SEMANARIO "DIGNIDAD", en su ejemplar N° 71 del 28.5.985, pág 10.- grr.-

HOJA N° 8

FECHA ACTUACIONES

13/12/985.-"La Hora" del 3/12/985, pág. 9, informa que la Asociación de Escribanos del Uruguay realizó un homenaje al titular, al cumplirse el 10 aniversario de su desaparición. Se instaló una placa recordatoria, en el salón principal de la Asociación.- mdt.-31/7/1987.-Con fecha 20/5/1985 su hijo Javier Miranda Álvarez, presenta ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno un escrito denunciando su desaparición y enumerando los hechos presuntamente ocurridos de acuerdo a datos proporcionados por el Comité de Familiares de Desaparecidos, el Servicio Paz y Justicia y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay.- VER ASUNTO. 4-2-1-92.-eb.-25/4/988.-Por Of. 03/87 del 10/7/87, informa que se padeció de error en el Oficio N° 51/87 del 24/VI/87 de esa informando el estado civil del titular como viudo, el mismo en la actualidad es casado. Asunto N° 2-1-14-136.- ROAC.- rl.-

DICIEMBRE 1988 - REVISADO - R 72

11/2/991.-Por Oficio N° 49/987 del Fiscal Militar de 2do. Turno, solicita al Ministerio del Interior información ampliatoria para la investigación que realiza sobre la desaparición del titular. Ver ASUNTO N° 2-1-5-117.- jcaa.-21/5/97.-Su hijo Javier MIRANDA habla de cómo desapareció y de la filiación política que tenía. Ver MATE AMARGO del 24.04.97, P. 12.- ra.-

REV. 2000 N° 002

11/12/2001.-Según dio a conocer la "COMISIÓN PARA LA PAZ" creada por el Presidente de la República, se conoció la causa de su desaparición. Fue muerto por "apremios físicos" en la noche del 1° al 2 de diciembre del 1975 en el Batallón Infantería Paracaidista Nro. 14. (Ver "El Observador" del 16/11/2001, Pág. 3 y "La Rep. "del 18/11/2001, pág 3.) BULTO NRO. 712 (JOM).-3/7/03.-Según INFORME FINAL de la Comisión para la Paz sus restos habrían sido enterrado en dependencias de las Fuerzas Armadas (Diario Oficial Nro. 26.242 del 25/4/03, pág.49-A). (BULTO N° 712) (JOM).-31/8/06.-Sus restos fueron IDENTIFICADOS.- ("La Rep." 2/3/06, pág. 2).- (JOM).-

POLICÍA DE MONTEVIDEO

Caja N° 5001/53

Asunto: Información y antecedentes de: J.C.S.D., C.U.V., A.R.A.R., Fernando Miranda y otros.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

4 de abril de 1974.-

Ref.: Se informa sobre actividades de un grupo de personas en la "Coronilla", Rocha
Evaluación: A-1

De fuente absolutamente confiable se ha obtenido la siguiente información: hay un grupo de médicos de Montevideo que se reúnen habitualmente en "La Coronilla", de Rocha, con personas de la localidad. Son todos de reconocida militancia de izquierda, especialmente comunistas. Son:

- 1.- Dr. J.B., quien alquila una casa ubicada bien sobre la playa.*
 - 2.- Dr. C., conocido por "El Flaco", quien también alquila muy cerca del anterior.*
 - 3.- Dr. T.G., compañero de tareas de C. en el H. de Clínicas. También alquila.*
 - 4.- Dr. P. habitualmente se queda en el "Parador".*
 - 5.- Un tal P. (podría ser D.) quien no es médico pero tiene una profesión afín. Podría ser instrumentista, anestesista, etc.- Habitualmente alquila en el Chuy o acampa.-*
- Integra el mismo grupo otro profesional de muy reconocida peligrosidad, el Esc. Fernando MIRANDA, cuyo socio en el estudio (un tal R.) estuvo procesado por tupamaro y actualmente está haciendo trámites para irse a Francia. Este sujeto tiene casa propia cerca del hotel "LAS CHOLGAS". Todos ellos son muy amigos de otros tres tupamaros de la zona que están presos: un tal A., "Toto" V. y J.S., a cuyas familias auxilian económicamente.*

Las reuniones se hacen en la casa de MIRANDA, de B (...).

Hay también otras personas, locales y de Montevideo, que asisten a esas reuniones, entre ellas un médico de Castillos de apellido S. y otro de Montevideo, cuyo nombre se desconoce, pero que es jorobado.

Todos ellos han manifestado su más firme intención de mantener la lucha contra el régimen en forma cada vez más dura y han dejado entrever su intención de que el día 2 de mayo se promuevan disturbios graves en Montevideo, citándose como probables:

- 1.- Rivera y Ponce*
- 2.- Avda. Brasil y Bolivia*
- 3.- Belvedere*
- 4.- Cerro*

Como detalle importante se agrega que en la playa "La Coronilla" hay una isla que es frecuentada por esa gente, donde se sospecha que pudieran haber armas enterradas.-

A/S

POLICIA DE MONTEVIDEO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO N° 6

(CARPETA 7073, CAJA 5)

MEMORÁNDUM N° 561.- (JCBA)

17 de Mayo de 1974

SEÑOR JUEZ MILITAR DE INSTRUCCIÓN DE TERCER TURNO

[Actuaciones relacionadas con la detención de Rodney Arismendi Mattos y otros].

9/5/74. Material incautado a Rodney Arismendi en Miguel Barreiro N° 3318 ap. 102

[Carta original con texto escrito a máquina firmado por "pepe" donde se lee]

SYLVIA: 6/V/74

1) El Esc. MIRANDA tiene buenas relaciones con el Tte. Cnel. SOSA Jefe del Bn. de San José. ¿Te parece conveniente moverlo? En caso afirmativo, ¿quién hace la cosa o con quién se conecta?, ¿yo?

(...)

Saludos

pepe

Informes Militares

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA). Repositorio documental

encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional¹². Índice de datos sobre detenidos desaparecidos.

REFERENTE A: MIRANDA PÉREZ, FERNANDO

Profesión: Profesor-Escribano

Céd. de Id.: 63838770

Domicilio: Solano Antuña 2762 Apto. 701

Fecha de Nacimiento: 19040719

Progenitor/a de: Miranda Álvarez, Javier

Fecha del hecho: 1997/10/09

Varios: Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centros de detención

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenido su muerte se produjo entre 1 y el 2/12/1975.

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Que sus restos cremados fueron arrojados al R. de la Plata (Zona P. de la Arena)

Observaciones

12.04.1977. Jefatura de Policía de Montevideo. Notificación: 1) *La Policía en ningún momento detuvo al Sr. Fernando Miranda;* (...) 3) *durante la investigación realizada se pudo constatar que Fernando Miranda hizo abandono del país el 11 de febrero de 1976 a la hora 22 según consta en la lista del Ferry "Gral. Artigas" con el N° 208.*

Según relató un testigo ante la Comisión para la Paz, amigo y discípulo de Fernando Miranda y militante del Partido Comunista, el 11 de febrero de 1976, día del cumpleaños de Miranda, un pariente suyo que trabajaba en la Compañía de Ómnibus de Turismo (COT), en la la Pza. Independencia, le llamó a su Estudio pidiéndole que se acercara por esa empresa. Allí le mostró que en la lista de pasajeros del Ferry Artigas -operado en aquella época por C.O.T.- aparecía el Esc. Miranda como viajando desde Montevideo a Buenos Aires. El testigo manifiesta que el número de cédula de identidad que figuraba en esa lista de pasajeros era el correcto.

24.08.1976. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 1208. Se solicita su captura.

08.09.1976. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 1337/976. Se solicita públicamente su captura.

09.09.1976. Ministerio del Interior. Solicita la captura de Fernando Miranda por sus vínculos con el Partido Comunista. Requerido N° 1208.

14.08.1982. Estado Mayor del Ejército (EME). Departamento II. Parte Especial de Información (PEI) N° 622/BB/981. Figura en nómina de desaparecidos en Uruguay.

05.10.1984. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Aparece en lista de requisitorias actualizadas.

10.10.1984. Juzgado Militar de Instrucción de 1er. Turno. Requerido N° 1208 según nómina del SID.

1987. Jefatura de Policía de Montevideo. Dirección de Asuntos Judiciales. Sección Microfilm. Informa: *Desaparición del expediente administrativo N° 45.382 del Ministerio del Interior donde*

¹² Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

consta la averiguación de su salida del país.

Dicha constancia se encuentra también en el informe del Fiscal Militar, Cnel. José Sambucetti.

Gestiones

20.02.1976. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. Carpeta N° 1414/76. Documento N° 382/76. Fernando Miranda. Situación. Nota de la señora María Teresa Álvarez de Miranda al Presidente de la Comisión, Dr. Julio C. Espínola. El mismo se comunicó con los ministros de Defensa Nacional e Interior quienes le manifiestan que Fernando Miranda se ausentó al exterior en fecha que no puede recordar y que dicha persona no estaba detenido en dependencias de sus ministerios.

También se realizan gestiones ante el consejero Dr. Gastón Labadie quien aconsejó a los familiares llevar remedios a una dependencia militar de Cno. Castro, donde se recibía ropa para los detenidos. Pero allí nunca aceptaron dejar ropa o remedios para Fernando Miranda dado que no figuraba como detenido.

Estado Mayor Conjunto (ESMACO).

Arzobispo de Montevideo. Monseñor Carlos Partelli.

13.05.1976. Carta al Señor Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. Alberto Ballestrino. Exp. N° 45.382. Al otro día de presentar la carta, la esposa de Fernando Miranda es citada y atendida por el Subcomisario Márquez de la División de Delitos Comunes quien le comunicó que su esposo se embarcó para Buenos Aires.

02.06.1976. Carta de María Teresa Álvarez de Miranda al Presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay.

Gestiones particulares ante dos militares conocidos de la familia: Cneles. Sergio Sosa y Óscar Parodi. Extraoficialmente informan que Fernando Miranda está detenido pero que *por razones de Estado no pueden dar más información.*

Gestiones ante el Embajador Areco Pittaluga. En marzo o abril de 1976 comunica a la familia que Miranda había fallecido en la casa de Punta Gorda (no de Carrasco), a raíz de aplicársele el método de tortura conocido como "submarino", aclarándole *que fue una cosa involuntaria, se les quedó.*

28.02.1980. Cruz Roja Internacional.

Asociación Internacional de Abogados (Bruselas).

Denuncias

27.01.1976. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se denuncian dos listas de casos de violación de los derechos humanos en Uruguay a partir de octubre de 1975: 3 casos de muerte violenta producidas por torturas y 111 casos de arresto ilegal y torturas. En el lugar N° 29 se encuentra Eduardo Bleier.

08.02.1976. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2011.

11.02.1976. Juzgado Letrado de Instrucción de 3er. Turno. Presentación de Habeas Corpus. Respuesta por Oficio N° 87: *que no está ni estuvo detenido.*

10.03.1976. Juzgado Letrado de Instrucción de 2° Turno. Oficio N° 408. "María Teresa Álvarez Comelli. Denuncia" por privación de libertad (art. 281 del Código Penal).

15.03.1976. El Oficio interpuesto se informa negativamente.

16.03.1976. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Comunicación al ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Carlos Blanco, solicitándole información adicional referida a la denuncia contenida en el caso N° 2011 sobre las personas Fernando Miranda y Eduardo Bleier.

07.04.1976. Juzgado Militar de Instrucción de 4° Turno. Presentación de Habeas Corpus.

08.04.1976. Respuesta del Juzgado Militar: *no estuvo ni está detenido.*

03.03.1977. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reitera pedido de información al ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Alejandro Rovira, sobre el caso N° 2011.

10.07.1978. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reitera solicitud de información adicional al ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Adolfo Folle Martínez, sobre denuncia de detención arbitraria y falta de proceso legal.

03.10.1978. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tercera solicitud de información adicional al gobierno uruguayo. De no suministrarse la misma, se menciona la aplicación del art. 51 del Reglamento por el que se presumirán verdaderos los hechos denunciados si, en un plazo de 180 días, el gobierno aludido no suministra la información correspondiente.

01.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denuncia colectiva. Caso: N° 9240.

08.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Carlos Maeso, solicitando información sobre la denuncia colectiva contenida en el caso N° 9240.

09.05.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 9310 (Ref. Caso 2011/9240). Comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Maeso, solicitando informes sobre el Esc. Fernando Miranda en un plazo de 60 días.

27.05.1985. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria. Tomo I, Acta 8, Fojas 232-242. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 71.

Respuestas del Gobierno uruguayo

1977. Ministerio de Relaciones Exteriores¹³. Solicitud de información por memorándum a la Policía de Montevideo.

Policía de Montevideo.

Oficio N° 148/977/V.C. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Secretaría. Objeto: Denuncias sobre violación de los Derechos Humanos. Se informa lo solicitado por memorándum del Ministerio de RR.EE. de 15.3.977. Señor Director para Asuntos de Política Exterior. Firmado por el Director Nacional de Información e Inteligencia, Víctor Castiglioni.

Caso 2011:

a) -MARTHA SUSANA VALENTINI DE MASSERA (...)

b) -JOSÉ LUIS MASSERA (...)

c) -Las personas EDUARDO BLEIER Y EDUARDO MIRANDA (sic) no estuvieron detenidos en el ámbito policial y no existe constancia alguna sobre el hecho, salvo el viaje del Escribano MIRANDA a Buenos Aires en agosto de 1976 comprobado por la Dirección de Investigaciones a raíz de una indagatoria promovida por un "Habeas Corpus".- Se llama la atención sobre la flagrante contradicción entre esa fecha y la que se afirma que fue detenido, o sea, el 30/11/975.

30.03.1977. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota 247/77-16.B.18. Respuesta a la nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 16.03.1976.

01.04.1977. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota 249/77-16.B.18. Información ampliatoria sobre el caso N° 2011.

27.04.1979. Ministerio de Relaciones Exteriores¹⁴. Junta de Comandantes en Jefe.

Servicio de Información de Defensa. SECRETO

Departamento II (Exterior)

Parte Especial de Información N° D.H. 15. Para el Señor Director de Política Exterior del M. RR.EE.

Evaluación: A- 1

¹³ Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Histórico. Carpeta 1926. Invernizzi; Alpirovich.

¹⁴ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Asunto: Contestación de antecedentes solicitados por el Memo N° 30/79 Ref. al caso 2021 para la Comisión Interamericana de D.H.

Texto:

REFERENTE A: MIRANDA, Fernando

REGISTRAMOS: MIRANDA Pérez, Fernando

NACIDO EL: 4/VII/919

C. IDENTIDAD: 113.647

PASAPORTE: 113.647

DOMICILIO: Rambla Wilson 23 Apto. 7 Piso 7°

OCUPACIÓN: Escribano

IDEOLOGÍA: Castrista

ANTECEDENTES:

17/V/962. Firma declaraciones profesionales universitarias en apoyo a la Revolución Cubana.

8/V/964. Es invitado a una Mesa Redonda organizada por el Movimiento Revolucionario Obrero sobre "La Universidad y el Pueblo".

24/X/964. Adherente al "1er. Encuentro de Intelectuales Progresistas" organización por los trabajadores de la Cultura del FIDEL.

18/VI/965. Hace uso de la palabra en una reunión por la Dignidad Nacional, organizado por el Comité de Apoyo a la Revolución Cubana.

9/IX/976. Se requiere su captura por estar vinculado al Partido Comunista y haber pasado a la clandestinidad. REQUERIDO N° 1208.

El Jefe del Departamento II (Exterior)

Tte. Cnel. Ruben Díaz. [Firma]

04.07.1979. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Ref. Caso N° 2011. Eduardo Bleier Horovitz. Dirigente del movimiento de finanzas del proscripto Partido Comunista. No se registra ni como procesado ni detenido y se encuentra requerido desde el 26/8/76 con el N° 1189 por su vinculación a las actividades clandestinas del proscripto Partido Comunista y no haberse presentado al llamado de la Justicia Militar. Son totalmente falsos los términos de la denuncia.

25.03.1980. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe.

Servicio de Información de Defensa. SECRETO

Departamento II (Exterior)

Parte Especial de Información N° C.E. 40/80. Para el Señor Director de Política Exterior del M. RR.EE.

Evaluación: A- 1

Asunto: Contestación de antecedentes solicitados por el Memorándum N° 20/79 del 7/III/79.

Texto: [Repite información del P.E.I. del 27.04.1979]

El Jefe del Departamento II (Exterior)

Tte. Cnel. Ruben Díaz. [Firma]

04.12.1980. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe.

Servicio de Información de Defensa. SECRETO

Departamento II (Exterior)

Parte Especial de Información N° 100/80. Para el Señor Director de Política Exterior del M. RR.EE.

Evaluación: A- 1

Asunto: Contestación de antecedentes solicitados por Télex A 676 del 17/XI/80

Texto: [Repite información del P.E.I. del 27.04.1979]

El Subdirector del S.I.D.

Cnel. José R. Hegui. [Firma]

01.12.1981. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo. Respuesta del representante del Gobierno uruguayo, Dr. Carlos Giambruno: Por otro lado se nos colocan algunos otros casos que son muy viejos y que son efectivamente

desapariciones: el caso Bleier. Son casos que se remontan a los años 73, 74 y 75, en los cuales nosotros tuvimos un gran caos en los propios organismos de seguridad en los cuales se producían estas cosas, pero hago mención de esto para decir que aún en medio de este caos, cuando el Uruguay se estaba organizando para resistir a una violencia que era una violencia sanguinaria..., en ese momento nosotros podemos contar, en ese momento de caos, tres o cuatro personas que desaparecen.

Nos interesa mucho, pero no son más que eso. El Sr. Miranda, escribano de clara fama a quien yo conocí mucho y bien, también su familia declara que en ese período fue detenido y que después cuando fueron a preguntar a las autoridades, Montevideo es una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce, se negaron a dar información sobre el Sr. Miranda.

30.04.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Mensaje N° C 268 D4 a Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. *Tenga a bien enviar la siguiente respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En relación a su nota de fecha 08.03.1984 relativa al caso N° 9240, el Gobierno de Uruguay desea informar: (...) Las siguientes personas se encuentran requeridas por su vinculación a actividades subversivas (...) Fernando Miranda Pérez, 9 de setiembre de 1976. DIPLOMACIA. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. DEPTO II.*

21.05.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota respuesta del gobierno uruguayo a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso N° 9240.

20.07.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe.

Servicio de Información de Defensa. SECRETO

Departamento II (Exterior)

Parte Especial de Información N° DH 28/84. Para el Sr. Director General de Secretaría del M. RR.EE.

Evaluación A-1

Asunto: Contestación de antecedentes solicitados por memorándum N° 118/84 del 4/VII/984, referente al caso 9310 de la C.I.D.H.

Texto:

REFERENTE A: MIRANDA, Fernando

A la fecha no han surgido modificaciones en nuestro P.E.I. CE40/80, contestado el 25 de marzo de 1983.

El 1er. Subdirector del SID.

Cnel. (Av.) Ramón A. Sánchez. [Firma]

06.08.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota respuesta a la solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Caso: N° 9310

Nombre: MIRANDA, Fernando

En relación a su nota de fecha 8 de mayo de 1984 relativa al caso N° 9310 el Gobierno del Uruguay desea informar que el Sr. Fernando Miranda se encuentra requerido desde el 9 de setiembre de 1976 por su vinculación a actividades subversivas. Diplomacia

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

20.05.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. “Miranda Álvarez, Javier. Denuncia” con el patrocinio de IELSUR. Ficha P/ 88/85.

28.11.1986. Suprema Corte de Justicia. Dictamen ante contienda de competencias entablada por la jurisdicción militar sobre tres casos de denuncia de violaciones a los derechos humanos que deberán ahora ser indagados por la Justicia Penal Ordinaria. Con los cinco pronunciamientos de los ministros civiles de la Corporación y los dos votos en contra de los conjuces militares, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que las desapariciones de Fernando Miranda, Elena Quinteros y Antonio Paitta deberán ser investigadas como delito común, es decir, en la jurisdicción ordinaria.

17.03.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno (ex 8º). Exhorto N° 702 al Sr. Presidente de la República. Solicita que informe si el hecho que se investiga se encuentra comprendido o no en lo dispuesto por el art. 1º de la ley 15848.

23.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 336 al Sr. Presidente de la República. Remite Exhorto N° 702 y el expediente del Juzgado Penal de 9º Turno a los efectos que informe si el hecho que se investiga está comprendido o no en lo dispuesto por el art. 1º de la ley N° 15848.

28.04.1987. Presidencia de la República. Mensaje N° 4 a la Suprema Corte de Justicia. Responde que el hecho referido lo considera comprendido en el art. 1º de la mencionada ley.

02.04.1987. Presidencia de la República. Exp. 0893/SCJ/87. Mensaje N° 336 de la Suprema Corte de Justicia adjunto Exhorto N° 702 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno.

09.04.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9o. Turno. Javier Miranda interpone recurso de inconstitucionalidad de los arts. 1,2,3, y 4 del Cap. 1 de la Ley N° 15848.

10.04.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno. Resolución N° 0454. Eleva a la Suprema Corte de Justicia la solicitud de inconstitucionalidad.

28.04.1985. Presidencia de la República. Mensajes Nos. 4-A y 4-B a los Ministerios de Defensa Nacional e Interior. Solicita dispongan por los servicios a su cargo la investigación de lo denunciado, según lo establece el art. 4º de la ley 15848.

19.05.1987. Ministerio del Interior. Departamento de Secretaría General. Asunto 03507. Peticionante. Presidencia de la República. Investigación-Denuncia.

01.06.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 1625/M/87. Javier Miranda solicita le sea notificado el acto administrativo relativo a los art. 3 y 4 de la ley 15.848.

22.06.1987. Ministerio del Interior. Informe de la Dirección de Asuntos Judiciales. Sección Microfilm. Exp. N° 15082/87. Inf. 111/87. 22.6.1987. (Habla del Exp. 33.777/76, que se encuentra microfilmado en el rollo N° 16/76 (y otros) del microarchivo de esta Sección). Al inicio del informe se afirma: *Llevo a su conocimiento, que el Ministerio del Interior por carpeta N° 9, de fecha 27/9/76, dispuso la prisión de Fernando Miranda y otros.*

30.07.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Informe del Fiscal Militar, Cnel. José A. Sambucetti sobre investigación en el caso denunciado. En una parte de su informe señala: *En cuanto a que las personas manifestaron ser de las Fuerzas Conjuntas [al momento del arresto de Miranda] no es de extrañarse de que se tratara de impostores porque fue público y notorio que existieron personas que se hacían pasar por integrantes de las FF.AA. O de los servicios policiales, como acaba de ocurrir en nuestra Capital en un hecho policial reciente, noticiado por la prensa (diario "Últimas Noticias", junio 5 de 1987). (...) E) Que en las listas de pasajeros del Ferry Boat "Gral. Artigas" que salió del puerto de Montevideo, el 11 de febrero de 1976, figura el Esc. Fernando Miranda Pérez, con destino Buenos Aires, siendo éste el único dato concreto que se posee sobre su paradero.*

30.07.1987. Presidencia de la República. Toma conocimiento de lo actuado y devuelve el informe al Ministerio de Defensa Nacional para que notifique al denunciante. Se archiva el caso.

28.08.1987. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Migración. Departamento de Servicios Inspectivos Sección Listas. Informe: *De acuerdo a lo solicitado cúpleme informar a usted que, vía Colonia en la fecha solicitada viajaban a Buenos Aires los "Ferrys" "Atlantic" y "Nicolás Miahnovic" en los cuales no figura en las listas el causante. No obstante, y como consecuencia de que el Ferry "Gral. Artigas" efectuaba la travesía Montevideo-Buenos Aires se buscó en las listas respectivas figurando el día 11.02.76 en el lugar 208 de lista FERNANDO MIRANDA, uruguayo, nacido el 5.7.19 con Céd. de Ident. N° 638.387. Subcomisario (P.E.) Hugo Chiavone Luceri.* [Firma]

01.09.1987. Ministro del Interior. Dirección Nacional de Migración. Informe: *Pongo en su conocimiento que consultados nuestros archivos de listas de pasajeros figura con el N° 208 de lista, viajando FERNANDO MIRANDA, uruguayo, nacido el 5/7/919, c.i.u. 638.387; viajando a Buenos Aires, el 11 de febrero de 1976, en el Ferry "Gral. Artigas"; Puerto de Montevideo. Saluda a Usted atentamente. Insp. Pcipal. Pablo Pérez Garin.* [Firma]

15.09.1987. Ministerio del Interior. Se cumplen las actuaciones y se elevan los resultados a la Presidencia de la República.

16.09.1987. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 720 acredita la calidad de denunciante a Javier Miranda.

22.09.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno. “Miranda Álvarez, Javier. Denuncia. Ficha P/88/85”.

22.09.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno. Oficio N° 4008 al Señor Presidente de la República. Solicita que informe a la sede si el hecho que se investiga se encuentra comprendido o no en lo dispuesto en el art. 1° de la ley 15848.

28.09.1988. Mensaje N° 908 de la Suprema Corte de Justicia a la Presidencia de la República. Remite exhorto N° 4008 y expediente proveniente del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno, a sus efectos

03.10.1988. Presidencia de la República. Exp. N° 8803489. Mensaje N° 908 adjunto exhorto N° 4008 del Juzgado Penal de 9° Turno.

27.10.1988. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/88 al Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia. El Poder Ejecutivo comunica que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1ro. de la ley 15848. Y agrega: *Sin perjuicio de lo antedicho, el Poder Ejecutivo se permite hacer notar a la Suprema Corte de Justicia, que con fecha 2 de abril de 1987 se recibió el Mensaje N° 336 de esa Corporación donde se planteaba la misma interrogante que ahora este Poder Ejecutivo vuelve a responder de idéntica manera. A los efectos que pudieran corresponder es que se hace la presente precisión.*

19.11.2002. Suprema Corte de Justicia. Se presenta una denuncia firmada por más de 2000 ciudadanos contra el ex presidente Juan María Bordaberry, acusándolo, entre otros delitos, de “Atentado a la Constitución” e incorporándose a la misma una lista de ciudadanos detenidos desaparecidos entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976.

15.08.2003. Suprema Corte de Justicia. Resuelve que Juan María Bordaberry debe someterse a juicio como ciudadano común.

00.12.2004. La Jueza Dra. Fanny Canessa resuelve el caso como “cosa juzgada” y ordena el archivo del Expediente.

01.02.2005. La Fiscalía apela la resolución anterior.

13.03.2006. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3° Turno. Luego de un largo recorrido procesal, ordena continuar la indagatoria. El expediente iniciado pasa a la Jueza Dra. Graciela Gatti.

20.12.2006. Por auto N° 2146 se resolvió el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry por, entre otros, reiterados delitos de “homicidio muy especialmente agravados en calidad de co autor”, en los cuales se incluye la desaparición de Eduardo Bleier. La defensa apela el fallo.

10.09.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3° Turno. Confirma la sentencia de procesamiento.

09.02.2010. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno. La Jueza, Dra. Mariana Motta, dicta sentencia definitiva de Primera Instancia “BORDABERRY AROCENA, JUAN MARÍA – Diez delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real a título de co autor” IUE 1-608/2003. Se condena a Juan María Bordaberry *como autor de un delito de atentado contra la Constitución en reiteración real con nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político, a la pena de treinta años de penitenciaría y quince años de medidas de seguridad eliminativos e inhabilitación absoluta de seis años y de su cargo los gastos de reclusión (...) en caso que correspondan.*

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Fernando Miranda.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 3.1

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos (ANEXO N° 3), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:*

a) Considera confirmadas 26 denuncias -3 anteriores incluso a junio de 1973 y 23 posteriores-, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 3.1 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo FERNANDO MIRANDA PÉREZ (C.I. N° 638.387), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

a. Fue detenido en su domicilio, sito en la calle Somme N° 1612, el día 30 de noviembre de 1975.

b. Fue trasladado a las dependencias del Servicio de Material y Armamentos (SMA), ubicado en el predio del Batallón N° 13 de Infantería.

c. En el momento que era conducido a su primer interrogatorio, en la noche del 1° al 2 de diciembre de 1975, tuvo un enfrentamiento con sus custodios y recibió un golpe de karate en la nuca que le provocó la muerte.

2. Sus restos -según la información recibida- habrían sido primero sepultados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.*

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

14. Fernando Miranda Pérez

Fue detenido por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas en su domicilio de la calle Somme N° 1512, el 30 de noviembre de 1975, fue trasladado a instalaciones del Servicio de Material y Armamento ("300 Carlos"), donde recibió un golpe en el tórax en momentos en que era trasladado para su interrogación, falleciendo en el lugar de detención, el 2 de diciembre de 1975 como fecha aproximada.

Sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Parac. No. 14, posteriormente fueron exhumados y cremados, sus cenizas y restos esparcidos en la zona.

08.08.2005. *Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.*

MIRANDA PÉREZ Fernando

10/02/77 Denuncian que fue detenido en su casa el 30/11/75 y que el Poder Ejecutivo niega tener noticias de él.

23/05/85 La Comisión de Familiares de Desaparecidos presentó ante la Justicia, la denuncia de la desaparición del mismo con prueba de su detención en Unidades militares y centro de reclusión clandestino.

15/05/87 El EMGA solicita informes sobre si Fernando Miranda fue detenido en alguna Unidad de la Armada, en el período 30/11/75 en adelante. Se envía SOLIN a FUSNA, DIVIN y FUSEM.

21/05/87 Se informa que no fue detenido por ninguna Unidad de la Armada Nacional.

30/06/87 Referente a la desaparición de este, se solicita saber si los servicios de radio, en alguna oportunidad utilizaron la señal de llamada "Charlie Rojo" (utilizada durante la detención de Fernando Miranda, según testigos).

05/07/90 Figura como desaparecido en Uruguay el 30/11/75, denuncia radicada al SERPAJ.

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguay. Comando General. Base Aérea Cap. "Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0281 (S).

(Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos óseos

Procedencia de la información: El croquis y un pequeño plano dibujados a mano con la ubicación del sitio de enterramiento de Fernando Miranda es enviado en sobre cerrado y en forma anónima al Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Gonzalo Fernández.

Inhumación: 01-02.12.1975.

Exhumación: 02.12.2005. Equipo de Arqueología de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en consulta con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), asesores designados por la Presidencia de la República para cooperar con los investigadores uruguayos.

Al mediodía es anunciado el hallazgo en el Batallón de Infantería Blindado N° 13 de un cráneo semienterrado con el maxilar inferior visible, ubicado bajo una capa de material de construcción, en la zona del monte, lateral derecho, costado norte, a 8 cms. de la superficie. En la tarde es exhumada una osamenta completa.

Identificación: 01.03.2006. Doble análisis de ADN. En Laboratorio de la Dirección Nacional de Policía Técnica, dependiente del Ministerio del Interior: confirma en un 99.9999 % que los restos óseos que fueron hallados en el Batallón N° 13 pertenecen al Esc. Fernando Miranda.

En Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular Lidmo de la ciudad de Córdoba, por encargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Sus resultados confirman en un 99.99996 % la identidad de los restos del Esc. Miranda.

Partida de defunción: 21.03.2006. N° 474 MIRANDA PÉREZ FERNANDO En Montevideo y el día veintiuno de marzo de dos mil seis a las 16.30 ante mí, Ruben Rey Oficial del Estado Civil de la [no legible] sección del Departamento de Montevideo. Atento: al art. 679 de la ley 16.170 -28/12/980 y Dto. 252-15/5/981, y autorizado la inscripción por el Ministerio Público y Fiscal en lo Civil de 6° Tur Vista 15406, dispuesta en el expediente N° 15/2006, tramitado en esta Oficina; Ordeno: asentar lo que surge del referido expediente, declarando que (...) en 1-2-12/1975 y en el Batallón N° 13 (detenido), falleció FERNANDO MIRANDA PÉREZ – C.I. 638.387 del sexo masculino, de nacionalidad oriental, nacido en Uruguay, de cincuenta y seis años de edad, de estado casado 2ª nup., de profesión escribano a consecuencia de causa desconocida, problemas relacionados con su privación de libertad. Z65.4 Z65.1 CIE 10 según consta del certificado N° 848236 - expedido por la Junta Forense (I.T.F.) por los Dres. Zully Domínguez y Guido Berro [no legible] que queda archivado. Que el finado era casado en 2das. Nupcias con María Teresa Álvarez Cornelli y deja dos hijos, Luis Fernando (fdo) y Javier Alfredo.

Asimismo se hace constar que esta inscripción tardía fue autorizada por esta Fiscalía con fecha 20/3/2006. Estaba inscripto en el R. Cívico Nacional Serie AZA N° 24646.

Leída esta acta la firman los declarantes testigos de asistencia Mirel Cabrera y Fernando Bacenchi E/L "su privación de libertad Z65.4 Z65.1 CIE 10, (I.T.F.) por los Dres. Zully Domínguez y Guido Berro, que quede archivado" vale. [Firma]

Sepultura: 30.03.2006. Cementerio de La Teja.

Montes de Oca Domenech, Otermín Laureano¹⁵

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: N° 889.253.

Credencial Cívica: BXB 5.196.

Individual dactiloscópica: E 1313 I 1112.

Edad: 45 años.

Fecha de nacimiento: 25.02.1930.

Lugar: Departamento de Lavalleja.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 4.

Domicilio: Ruperto Pérez Martínez 446, barrio de La Teja, Montevideo.

Estudiante:

Ocupación: Trabajó en CONAPROLE como calderista y corredor de ventas. Al momento de su detención tenía un taller de fabricación de cepillos en los fondos de su casa.

Alias:

Militancia: Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA).

Detención

Fecha: 17.12.1975.

Lugar: En su domicilio, Ruperto Pérez Martínez 446, Montevideo. Uruguay.

Hora: 1.30 de la madrugada.

Reclusión: Centro clandestino de detención "300 Carlos" o "Infierno Grande" o "La Fábrica" dentro del Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA) situado a los fondos del Batallón de Infantería N° 13, en Av. de las Instrucciones.

Circunstancia: Un grupo de personas vestidas de particular y que se identifican como integrantes de las Fuerzas Conjuntas irrumpen en su domicilio, fuertemente armados y lo detienen. Es llevado a los fondos de su casa mientras su esposa y los cuatro hijos permanecen custodiados en uno de los dormitorios. Simultáneamente, la esposa es interrogada y amenazada. En el operativo rompen muebles y paredes y amenazan con quemar todo. Luego de dos horas de interrogatorio traen a Montes de Oca maltratado. Le ordenan vestirse y lavarse y se lo llevan. Tres agentes, que dijeron pertenecer al Departamento N° 5 de la Dirección Nacional de Inteligencia quedan montando una "ratonera". El domicilio fue allanado y saqueado, efectuaron pozos en el terreno y levantaron los pisos, presumiblemente buscando armas. Al tercer día, el sábado 20, en horas de la mañana, concurre un vehículo del Ejército con tres efectivos uniformados y armados. Un oficial le hace firmar a la esposa del detenido un documento que certifica que nadie había sido maltratado.

Testigos: Edelmira Correa de Montes de Oca (esposa), Gladis Beatriz Montes de Oca (hija, 8 años), Gerardo Douglas Montes de Oca (hijo, 14 años), Graciela Isabel Montes de Oca (hija, 11 años), Pablo Gabriel Montes de Oca (hija, 1 año), el contador y un operario del taller de cepillos ubicado en su casa, una vecina.

Testimonios: Testimonio de la Sra. Edelmira Correa de Montes de Oca ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *Voy a comenzar expresando que entraron a mi casa el 17 de diciembre de 1975 a la una y media de la mañana. Estábamos descansando con mis cuatro hijos (...). Golpearon en la puerta de entrada y ventanas diciendo que eran de las Fuerzas Conjuntas. Mi esposo se levantó para abrir; les abrió la puerta y en ese momento comprobamos que ellos prácticamente habían irrumpido por toda la casa, por el fondo y demás. Enseguida lo separaron a él de nosotros y lo llevaron para el fondo. A mí me separaron de mis hijos dejando a ellos en un dormitorio y a mí en otro. Me preguntaron por el nombre de cierta persona para saber si la conocía; les manifesté que no la conocía. Empezaron a*

15 Legajo COMIPAZ N° 46.

levantar pisos y a romper muebles. En realidad no sé que buscaban. En cierto momento a mi esposo, que lo habían llevado para el fondo, lo trajeron de nuevo para adentro de la casa aunque aquí tampoco lo veíamos. Después lo

volvieron a sacar para afuera. El operativo lo hicieron muchas personas y todos estaban de particular aunque uniformemente vestidas, ya que venían con pantalones, jeans y championes. Cuando llevaron a mi esposo de nuevo para el fondo nos repetían que nosotros debíamos decir lo que sabíamos y que tendríamos que hablar. Uno de ellos era muy amable, pero después venía otro que era duro y que nos decía que teníamos que hablar porque si no iban a romper todo. Ellos decían que de todos modos iban a encontrar lo que buscaban. Pidieron para mi esposo una toalla y un vaso de agua. Teníamos una canilla en el patio y le dijeron que se lavara ahí. Él estaba muy golpeado. Lo vi a cierta distancia. Después comprobamos que el vaso apareció tirado en el fondo aunque la toalla no la encontramos más.

Ellos estuvieron dos o tres horas buscando cosas y destrozando todo. Mi esposo estuvo siempre en el fondo sin comunicación con nosotros; tampoco yo me podía comunicar con mis hijos. En cierto momento nos ordenaron a mi hija de dieciocho años y a mí que nos vistiéramos ya que nosotras también las íbamos a tener que acompañar. Yo estuve durante todo ese tiempo sin vestirme; era de madrugada. Me hicieron ir al baño a vestirme aunque siempre con la puerta abierta y una persona apuntándome. Me vestí esperando que también a mí me llevaran.

A mi esposo no lo veíamos; lo tenían en el fondo. Sacaron a mi hija para afuera y me mostraron cómo habían roto todo. A mi hija le preguntaban cosas y ella siempre respondía que no sabía nada. Después me sacaron a mí y sentí que mi esposo decía: “Mi familia no tiene nada que ver; déjenla tranquila”. Fueron las últimas palabras que oí de él; después no lo vimos más. Durante todo el operativo iban y venían coches. Sentíamos que afuera había muchos autos. Habían trancado las ventanas con alambre; no podíamos acercarnos a las puertas ni a las ventanas. Había una mujer que dijo que era periodista o fotógrafa; era la única mujer del grupo; después se fue. Constantemente sentíamos que arrancaban autos. (...) Había una persona que comandaba el operativo y estaba sentada en el sillón del living. (...) Luego partieron todos y posteriormente, no habían pasado dos minutos, retornaron por el fondo dos personas armadas diciendo que se iban a quedar en la casa. Cerraron todas las puertas y nos mantuvieron a mí en una pieza y a mis hijos en otra. Mi hijo más chico, que tenía un año y medio, también fue separado de mí. Habían pasado la noche en mi casa y también el resto de la mañana ya que cuando se fueron eran casi las cinco de la madrugada. (...) Así pasaron dos días y medio (desde la detención). Vino entonces un camión del Ejército con personal uniformado. Me preguntaron si había sido bien tratada y yo dije que sí, pero que no sabía lo que estaba pasando con mi compañero; dónde estaba. Pregunté por él y me dijeron que posiblemente pronto estuviera de vuelta. Eran un oficial y dos personas de menor grado. Me hicieron firmar un papel en el que se decía que no había sido maltratada y que todo estaba en orden. (...) Al otro día, de noche volvieron dos de los que habían venido antes -los que dirigieron el grupo- y les pregunté cómo y dónde estaba mi esposo.

Uno me contestó: “está vivo; si estuviera muerto te lo traeríamos en un cajón”. Mi esposo sufría de los bronquios, y hacía poco tiempo le habían hecho una cantidad de exámenes; yo los junté todos por si en algún momento me los pedían. Les dije: “mi esposo sufre de los bronquios y está en tratamiento”.

Entonces, se miraron y uno le dijo al otro: “mirá, sufre de los bronquios”... Yo recorrí, entonces, todos los cuarteles y regiones militares y en ninguno figuraba como detenido ni como requerido.

Atribuido a: Integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA). Según testigos, el que dirigía el operativo en la casa era un hombre alto, canoso, vestido de particular y tenía un tic nervioso que le obligaba a cerrar un ojo. El otro oficial que lo secundaba era robusto, morocho, de aproximadamente 40 años. Éste fue vuelto a ver unos años después paseando con su familia en el Prado y fue reconocido en otro allanamiento realizado en la casa, a los pocos días de la detención de Montes de Oca.

Casos conexos: “Operación Morgan”, operativo represivo a gran escala desatado desde el 20.10.1975 contra el Partido Comunista (PCU). Como parte del mismo operativo, dos días antes del

arresto de Montes de Oca es detenido Carlos Arévalo (15.12.1975) y, el día anterior, Julio Correa (16.12.1975) quienes desaparecerán. Otros detenidos y desaparecidos serán: Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Ubagesner Chaves Sosa, Julio Escudero, Horacio Gelós Bonilla, Fernando Miranda y Elena Quinteros. También fallecen a consecuencia de las torturas recibidas en el "300 Carlos" (sus cuerpos fueron entregados a los familiares), los militantes comunistas: Óscar Bonifacio Olveira Rossano, Ruben Etchebarne, Luis Pitterle, Emilio Fernández y Hugo Pereira.

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 20.12.1975 (Según Informe Final de la Comisión para la Paz). Antes del 25.12.1975 (Según Informe del Comandante en Jefe del Ejército al Presidente de la República).

Hora:

Lugar: Centro clandestino de detención "300 Carlos" que funcionaba en el Servicio de Material y Armamento (SMA), en el predio a los fondos del Batallón N° 13.

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁶.

APELLIDOS Y NOMBRES

DOMENECH MONTES DE OCA: Otermín Laureano 205153

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD. DE IDENT. DEL INTERIOR

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

Mecánico PARTIDO COMUNISTA

CONAPROLE

DOMICILIO

Ruperto Pérez Martínez No. 4465.-

OTROS DATOS

Casado con Edelmira C. de Montes de Oca.-

FALLECIDO (La Rep. 1/10/02, pág. 3)

15/3/977: Por oficio 72/977 del 8/2/977 del Juzgado Militar de Instrucción de 1er. Turno, se solicita su CAPTURA.-Ver ASUNTO 2-1-5-26.-mle.-

MICROFILM – AGOSTO 1977

27/9/978.-COSENA/4387/78/cch.25/10/78:-Folleto titulado "Caracteres y Tendencias de una literatura alemana en el Siglo XX" distribuido por el Comité Central del Partido Comunista el titular es mencionado en la Página 13 en una nómina de personas "desaparecidas", expresando que la aparición de quienes se encuentren con vida, debe transformarse en exigencia nacional.- ASUNTO 2-4-3-195.-apm.-26/10/978: Boletín "Carta" No. 84 de abril de 1978, pág. 9.-Bajo el título "Salvar la vida de los desaparecidos", se publica una nómina de personas en las que figura el titular, agregando que ninguna autoridad se responsabiliza de su existencia, creando un clima de desesperación y angustia para sus familiares.-ASUNTO 2-4-3-199.-apm.-26/XII/78.-Figura en una lista de personas denunciadas como desaparecidas en nuestro país, dirigida a la Cancillería Británica y firmada por el "MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS Y DESAPARECIDOS".-(Ver nómina adjunta a Of.

Nro. 1752/978 del 5/XII/78 de la D.N.I.I.).-Asunto Nro. 2-4-3-222.-jom.-2/III/79.-Boletín "Desde Uruguay" Nro. 22, de noviembre de 1978 figura en una nómina de personas desaparecidas en Uruguay.- Ver asunto Nro. 2-4-3-237, (folio Nro. 8).-jom.-27/VIII/979:-Presentó con E.C. de M.de

16 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

O. a J.I.C. para su afiliación al PCU, según material incautado por OCOA en Feb/976, "Operación Morgan".- Ver Asunto 2-1-1-81, Letra "Ch" tomo 1, hoja 45.-cv.- 21/1/980: Sol. 43/0/79: Mem/290/980/mcp.- Des.SID-30/IX/981:-Presentó con E.C. de M. de O. a F.M. de P. para su Afiliación al PCU.-Ver Asunto 2-1-1-81, Letra "M" tomo 2, hoja 267.-cv.-

ABRIL 1983 – REVISADO R 36

25-6-985: Según BOD No. 27207 del 17-6-985, queda sin efecto su requisitoria s/BOD No. 25190 art. 1 inc. 10, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 15.737, art. 7º, inc. b (Amnistía Gral.).-vnnv.-

DIC. 1988

REVISADO – R 45

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

17-3-977: En la fecha se agregan las anotaciones de ficha No. 186822: "23-12-981: Afiliado S/N al PCU, militando en Secc. 20ª., Agrup. Secretaría.-Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "M" Tomo 4, Hoja No. 760.-mfp.-5-1-982: Presentó con E.C. de M. de O., a F.M.P., para su afiliación al PCU.-Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "M", Tomo 1, Hoja No. 95 ni.-19-11-985: Presentó con E.C. de M. a C.E.S., para su afiliación al PCU.-Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "S", Tomo 3, Hoja No. 17 Vta.-rba.-err.-

REV. 1999 N° 150

14/10/2002.-Según informaron familiares del titular, la Comisión para la Paz les comunicó que el mismo MURIÓ como consecuencia de las torturas a que fue sometido el 20/12/75, en el Reg. Nro. 13 de Infantería.-("La Rep." 1/10/02, pág. 3) (BULTO NRO. 712) (JOM).-3/7/03.-Según INFORME FINAL de la "Comisión para la Paz", sus restos habrían sido enterrados en dependencias de las FF.A.A. (Diario Oficial Nro. 26.242 del 25/4/03, pág. 49-A) (BULTO NRO. 712) (JOM)

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

10/10/984.-Requerido Nro. 1768 por el J.M.I. 1er. Turno. Según nómina del SID del 5/10/984.-BULTO 567.-gwg.- 21-5-985:-"El País", pág. 8 del 21-5-985: Figura en nómina de personas desaparecidas, a los que se radicó ante la Justicia Ordinaria, la denuncia correspondiente.-Ver Asunto: 14-3-1-1439.vnnv.11.6.985: Ídem, anotación anterior.-Ver SEMANARIO "DIGNIDAD", en su ejemplar N° 71 del 28.5.985, pág. 10.-Grr.-

DICIEMBRE 1988 REVISADO – R 45

Informes Militares

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Repositorio documental encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional¹⁷. Índice de datos sobre detenidos desaparecidos.

REFERENTE A: MONTES DE OCA DOMENECH, OTERMÍN LAURIANO (sic)

Progenitor/a de: Montes de Oca Correa, Graciela Isabel

Fecha del hecho: 2002/10/01

Varios: Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centros de detención

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 1975/12/20

17 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Acción: Derechos Humanos

Detalle: Desaparecidos

Texto: Informe a familiares, de la muerte del causante por torturas en el Bn. I No. 13

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenido, su muerte se produjo el 20 de noviembre de 1975

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Que sus restos cremados fueron arrojados al R. de la Plata (Zona P. de la Arena)

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa¹⁸.

Oficina: SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA – DEPARTAMENTO III – P.O.E.

Fecha: Montevideo, 23 de febrero de 1977

SOLICITUD N° 09/977

Señor Director Nacional de Policía Técnica

Remito a usted con el presente, el siguiente material

SE SOLICITAN; Fotografías y datos filiatorios de:

12) Otermín Laureano MONTES DE OCA [Manuscrito: No registra cédula].

Sello:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

Servicio de Información de Defensa

DEPARTAMENTO I

Fecha de entrada: DIC 1977

Pasa a: Biográfica

No. de Orden: 1444

23) Óscar TASSINO ASTEAZÚ

C.I. 782.811

(...)

Dicho material ha sido ocupado por el Departamento III en la causa: Realizar trámite urgente y por disposición del Jefe del departamento III

Al mismo tiempo cumpla en llevar a su conocimiento las siguientes circunstancias relacionadas con el hecho que considero útiles para la orientación de la pericia.

Saluda a Usted atentamente

El Jefe del Departamento III del S.I.D.

Cap. (PAM) Horacio Sassón

Sello:

¹⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 589.1976_0884.1985 a 589.1976_0885.1985.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

Dpto. III

Fecha de Entrada:

Fecha de Salida: 23/2/77

Pasa a: DNII

No. de Orden: 92

1444

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA

Montevideo, 23/2/77

Por la Dirección:

Sub Comisario BELLAQUE TORRES

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MONODACTILAR

Montevideo, 28 de febrero de 1978

Sr. Director Nacional de Policía Técnica

De acuerdo a lo solicitado en el presente informe, informo a Ud. que:

(...)

Óscar TASSINO ASTEAZÚ, Cédula 782811, es hijo de Fortunato y Teresa. Nació el día 16 de julio de 1937 en la 12ª Sección Judicial de Montevideo. Es de cutis blanco, cabello rubio y ojos castaños. Con fecha 20/12/70 registra su domicilio en César Díaz 1342.-

(...)

En cuanto a las personas Otermín Laureano MONTES DE OCA, (...), no registra Cédula de Identidad en los Archivos de la Dirección de Identificación Civil. (...).-

Jefatura de Policía de Montevideo

Dirección Nacional de Policía Técnica

Montevideo, 27 FEB 1977

[Manuscrito: MONTES DE OCA, LAUREANO OTERMÍN]

REFERENTE: OTERMÍN LAUREANO MONTES DE OCA.-

REGISTRAMOS: OTERMÍN LAUREANO MONTES DE OCA.-

DOCUMENTOS:

OCUPACIÓN: Mecánico.-

DOMICILIO: Ruperto Pérez Martínez Nro. 4465.-

D. PERSONALES:

ANOTACIONES:

15/3/1977: -Por Oficio 72/1977 del 8/2/1977 del juzgado militar de Instrucción de 1er. Turno, se solicita su CAPTURA.-

MONTES DE OCA, Otermín Laureano.-

Integrante del Aparato Armado del P.C. responsable de un depósito, siendo su responsable Carlos ECHEBARNE.-

Domicilio: Ruperto Pérez Martínez Nro. 4465.-

C.I. N°

Actividad: Mecánico.-

[Manuscrito:] *Ficha N° 19622*

Observaciones

17.12.1975. Los detenidos junto con Laureano Montes de Oca en su taller de cepillos, el contador M. G. y el socio H. C., fueron requeridos seis meses después de los sucesos.

08.02.1977. Juzgado Militar de Instrucción de 1er. Turno. Oficio N° 72/977. Se solicita su captura.

05.10.1984. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Figura en nómina de requeridos.

10.10.1984. Juzgado Militar de Instrucción de 1er. Turno. Requerido N° 1768. Reitera solicitud de captura.

17.06.1985. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Boletín de Órdenes Diarias (BOD) N° 27207. Queda sin efecto su requisitoria según ley No. 15737 (Amnistía).

Gestiones

Comando General del Ejército (CGE).

1976. Embajadas de Panamá, México, Canadá, Francia y Estados Unidos.

Amnesty International.

Cruz Roja Internacional.

Denuncias

08.06.1976. Juzgado de Instrucción Militar de 3er. Turno. Habeas Corpus presentado por Edelmira Correa de Montes de Oca. Oficio N° 556/76. Solicita saber si se encuentra detenido en los ámbitos militares.

24.06.1976. Juzgado de Instrucción Militar de 3er. Turno. Se reitera solicitud anterior.

00.02.1977. Juzgado de Instrucción Militar de 3er. Turno. A los ocho meses de presentado el recurso, se informa a los familiares que Laureano Montes de Oca nunca había sido detenido, que no figuraba en la lista de requeridos y que tampoco había ninguna constancia de que se hubiese realizado un allanamiento en su domicilio. El 17.12.1975 se había efectuado un procedimiento en Ruperto Pérez Martínez s/ número y la casa de Montes de Oca corresponde a la misma calle pero con el número 446, y allí nunca se procedió.

03.06.1985. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria. Tomo I, Acta N° 9, Fojas 257-279. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 74.

Respuestas del gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

02.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. "Edelmira Correa de Montes de Oca. Denuncia". Ficha P/573/85.

01.06.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 1626/C/87. Edelmira Correa de Montes de Oca presenta escrito solicitando le sea notificado el acto administrativo relativo a los arts. 3 y 4 de la ley 15848.

19.11.2002. Suprema Corte de Justicia. Se presenta una denuncia firmada por más de 2000 ciudadanos contra el ex presidente Juan María Bordaberry, acusándolo, entre otros delitos, de "Atentado a la Constitución" e incorporándose a la misma una lista de ciudadanos detenidos desaparecidos entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976.

15.08.2003. Suprema Corte de Justicia. Resuelve que Juan María Bordaberry debe someterse a juicio como ciudadano común.

00.12.2004. La Jueza Dra. Fanny Canessa resuelve el caso como "cosa juzgada" y ordena el archivo

del Expediente.

01.02.2005. La Fiscalía apela la resolución anterior.

13.03.2006. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno. Luego de un largo recorrido procesal, ordena continuar la indagatoria. El expediente iniciado pasa a la Jueza Dra. Graciela Gatti.

20.12.2006. Por auto N° 2146 se resolvió el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry por, entre otros, reiterados delitos de "homicidio muy especialmente agravados en calidad de co autor", en los cuales se incluye la desaparición de Otermin Montes de Oca. La defensa apela el fallo.

10.09.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno. Confirma la sentencia de procesamiento.

09.02.2010. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno. La Jueza, Dra. Mariana Motta, dicta sentencia definitiva de Primera Instancia "BORDABERRY AROCENA, JUAN MARÍA – Diez delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real a título de co autor" IUE 1-608/2003. Se condena a Juan María Bordaberry *como autor de un delito de atentado contra la Constitución en reiteración real con nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político, a la pena de treinta años de penitenciaría y quince años de medidas de seguridad eliminativos e inhabilitación absoluta de seis años y de su cargo los gastos de reclusión (...) en caso que correspondan.*

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Otermin Laureano Montes de Oca.

Acciones civiles de reparación patrimonial

23.12.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno. Edelmira Correa de Montes de Oca. Reparación patrimonial contra el Estado (Ministerio de Defensa Nacional) por daños y perjuicios. Ficha 72/87 Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno. Ministerio de Defensa Nacional. Opone la excepción mixta de caducidad contra la acción de reparación patrimonial instaurada.

26.02.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno. Edelmira Correa de Montes de Oca contesta la excepción de caducidad interpuesta por el Ministerio de Defensa Nacional.

03.06.1988. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 525 a la Presidencia de la República a los efectos pertinentes conforme al art. 3º de la ley 15848.

08.07.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno. Oficio N° 1978 a la Presidencia de la República. Remite presumario conforme al art. 3º de la ley 15848: "Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno. En autos Edelmira Correa de Montes de Oca y otros c/ Estado (Ministerio de Defensa Nacional). Reparación patrimonial. Ficha 72/87. Ficha Matriz P/214/88".

08.07.1988. Ministerio de Defensa Nacional. Mensaje N° 14959 a la Suprema Corte de Justicia. En respuesta al Mensaje N° 525 de la SCJ y Oficio N° 1978 librado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno. Informa que el hecho investigado se encuentra comprendido dentro de lo establecido en el artículo 1º de la Ley N° 15848. Se remiten al Juzgado los expedientes de la causa.

08.08.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo. Resolución N° 1733: *Esta sede ha señalado que ese plazo comienza a correr desde el día en que la desaparición puede considerarse consumada, es decir no desde el momento en que los allegados al desaparecido dejan de verlo a raíz de la detención de éste, sino desde que, efectivamente, dadas las circunstancias del caso, se puede presumir o se tiene la certeza, de que ha desaparecido; en la especie tal certeza existe, para la generalidad de las personas, desde el día que se declaró la*

ausencia del Sr. Otermin Laureano Montes de Oca, es decir desde el 24 de noviembre de 1982 (aunque para los que gestionaron esa declaración, es obvio que ya lo consideraban desaparecido en el momento que promovieron la gestión, el 18 de julio de 1981).

10.08.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8801836. Mensaje N° 525 adjunta Oficio N° 1978 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno y presuntorio del Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo por reparación patrimonial.

29.08.1988. Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo. Edelmira Correa de Montes de Oca. Interpone recurso de reposición y apelación en subsidio ante T.A.C. de 6° Turno por causarle agravios la sentencia N° 1733.

14.09.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo. Ministerio de Defensa Nacional. Solicita confirmar la sentencia interlocutoria dictada por el juzgado, que acoge la excepción de caducidad opuesta por el Ministerio.

23.06.1989. Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno. Resolución N° 176 en segunda instancia: Confirmase la sentencia interlocutoria apelada.

02.10.1989. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° I-597: Dar entrada al recurso de casación.

22.06.1990. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 29 ante recurso de casación interpuesto por Edelmira Correa de Montes de Oca, contra la sentencia N° 176 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno: *En suma: ni el temor a represalias -a, 1272, Código Civil-, porque no impidieron el funcionamiento de la justicia, ni a los justiciables acudir a reclamarla: ni obstáculos insuperables de otra índole, pueden justificar el extenso lapso transcurrido, para formular la pretensión de autos, que consecuentemente ha caducado. Por tales consideraciones, y lo dictaminado por el Señor Fiscal de Corte, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría legal, Falla: Desestímese el recurso de casación interpuesto, sin sanción especial en el grado.*

Comisión para la Paz. Anexo 3.1

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos (ANEXO N° 3), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:*

a) Considera confirmadas 26 denuncias -3 anteriores incluso a junio de 1973 y 23 posteriores-, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 3.1 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo OTERMÍN LAUREANO MONTES DE OCA DOMENECH (C.I. N° 889.253), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

a. Fue detenido en su domicilio, sito en la calle Ruperto Pérez Martínez, el día 17 de diciembre de 1975 a la hora 1.30 de la madrugada.

b. Fue conducido al Batallón de Infantería N° 13, donde fue torturado, falleciendo en dicha unidad militar el 20 de diciembre de 1975.

2. Sus restos -según la información recibida- fueron primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

15. Otermin Montes de Oca Domenech

Fue detenido por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas en su domicilio sito en la calle Ruperto Pérez Martínez el 17 de diciembre de 1975, habiéndosele trasladado a instalaciones del Servicio de Material y Armamento ("300 Carlos"), donde falleció antes del 25 de diciembre del mismo año. En este caso resulta necesario mencionar que el informe de la Comisión para la Paz establece como fecha del fallecimiento el 20 de diciembre de 1975.

A diferencia de lo establecido en este informe, sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Mec No. 13 y no en el Batallón I. Parac. No. 14, posteriormente fueron exhumados, trasladados al predio del batallón No. 14, cremados; sus cenizas y restos esparcidos en la zona.

08.08.2005. Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.

MONTES DE OCA Otermín Laureano

08/06/76 Según Oficio N° 556/76 del Juzgado Militar de 3er. Turno, fue detenido el 17/11/75 y en razón de haberse recibido un recurso de Habeas Corpus, solicitan saber si se encuentra detenido en el ámbito de la Armada.

24/06/76 Según Oficio N° 633/76 del Juzgado Militar de 3er. Turno, se reitera la solicitud anterior.

07/11/86 Según As. 860280 de ESMACO al Comando General de la Armada, se solicita información si éste fue detenido por alguna Unidad de la Armada. Se envía SOLIN N° 229/86 a FUSNA, DIVIN y FUSEM.

18/11/86 Se informa que no se registran anotaciones de su detención dentro del ámbito de la Armada.

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea Cap. "Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0281 (S).

(Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

18.06.1981. Se promueve la declaración de ausencia de Laureano Montes de Oca.

24.11.1982. Se declara la ausencia.

14.09.2005. Poder Legislativo. Asamblea General. Se aprueba la Ley N° 17894: *Declárense ausentes por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz.*

26.07.2006. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgos de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Sepultura: